

विधेयकमा संशोधनको विवरण

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०

प्रस्तुतकर्ता: (तत्कालीन माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री अनिता देवी)

हाल: माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री भानुभक्त जोशी

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यको नाम, थर
१.	मा. प्रेम सुवाल
२.	मा. रामनाथ अधिकारी
३.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा
४.	मा. राम प्रकाश चौधरी
५.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली
६.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी, मा. सम्झना थपलीया
७.	मा. गोकुल बास्कोटा
८.	मा. रघुजी पन्त
९.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल
१०.	मा. नारायणी शर्मा, मा. उर्मिला माझी

११.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे
१२.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी
१३.	मा. दिपक बहादुर सिंह
१४.	मा. ज्ञान बहादुर शाही
१५.	मा. अनिशा नेपाली
१६.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रुक्मणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी
१७.	मा. गणेश पराजुली
१८.	मा. दुर्गा राई
१९.	मा. प्रदिप पौडेल
२०.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना
२१.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना
२२.	मा. मनिष झा
२३.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार
२४.	मा. विद्या भट्टराई
२५.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड
२६.	मा. निशा डाँगी
२७.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा

२८.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम
२९.	मा. लक्ष्मी तिवारी
३०.	मा. डा. तोसिमा कार्की
३१.	मा. दिपक गिरी
३२.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.
३३.	मा. महेश कुमार बर्तौला
३४.	मा. बिनिता कठायत
३५.	मा. सोबिता गौतम
३६.	मा. शिशिर खनाल
३७.	मा. अशोक कुमार चौधरी

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	दफा	संशोधनको ब्यहोरा
१.	मा. रामनाथ अधिकारी	-	विधेयकको नाम “निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” राख्नु पर्ने ।
२.	मा. दिपक गिरी	-	विधेयकको नाम “निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” राख्नु पर्ने ।
३.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रक्मणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा.	-	विधेयकको नाम “निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन, २०८०” राख्नु पर्ने ।

	हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी		
४.	मा. गोकुल बास्कोटा	-	विधेयकको नाम “निर्माणजन्य खनिज पदार्थ व्यवस्था विधेयक” राख्नु पर्ने ।
५.	मा. दिपक गिरी	प्रस्तावना	विधेयकमा रहेको प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राख्नु पर्ने: “सर्वसाधारण जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको प्रवर्द्धन गर्न, निर्माणजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न, निर्माणजन्य सामग्रीलाई दिगो उपयोग गर्न, यसबाट प्राप्त हुने राजश्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न र निर्माणजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्न वाञ्छनीय भएकोले, साथै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई निर्माण सामग्री प्रशोधन गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वको उद्योग मानिनेछ । “
६.	मा. रामनाथ अधिकारी	प्रस्तावना	“स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको प्रवर्द्धन गर्न, राजश्व सङ्कलन गर्न, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई राष्ट्रिय महत्त्वको उद्योग मानिनेछ । “भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने ।
७.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	“निर्माणमुखी सामग्री निर्यातको लागि उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन नगर्ने” उल्लेख गर्नु पर्ने ।
८.	मा. महेश कुमार वतौला	प्रस्तावना	“सन्तुलन कायम” भन्ने शब्दपछि “स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको प्रवर्द्धन गरी भौतिक संरचना निर्माणमा” भन्ने शब्दहरू थप्नु पर्ने ।
९.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	प्रस्तावना	“सर्वसाधारण जनताको आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय विकास” भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने ।
१०.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नदीजन्य सामग्री” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत “१८१ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११.	मा. विनिता कठायत	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नदीजन्य सामग्री” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत “१८१ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१२.	मा. सोबिता गौतम	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नदीजन्य सामग्री” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत “१८१ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१३.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नदीजन्य सामग्री” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत “१८१ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१४.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नदीजन्य सामग्री” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा “१८१ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१५.	मा. रामनाथ अधिकारी	१	उपदफा (२) मा “प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१६.	मा. दिपक गिरी	१	उपदफा (२) मा “प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१७.	मा. विद्या भट्टराई	१	उपदफा (२) मा रहेको “एकानब्बेऔं दिनदेखि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तुरुन्तै” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
१८.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१	उपदफा (२) मा रहेको “एकानब्बेऔं दिनदेखि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तुरुन्तै” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
१९.	मा. महेश कुमार वर्तौला	१	उपदफा (१) मा रहेको “निर्माणमुखी” भन्ने शब्दको सट्टामा “निर्माणजन्य” भन्ने शब्द राख्ने । उपदफा (२) मा रहेको “प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
२०.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	१	उपदफा (१) मा विधेयकको नाम “निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०८०” भएकोमा परिवर्तन गरी “निर्माणजन्य सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०८०” राख्नु पर्ने ।
२१.	मा. शिशिर खनाल	२	खण्ड (क) मा “अनुगमन तथा निरिक्षण समिति” बनाउनु पर्ने । खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । <u>देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बायाँ २०० मिटरसम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।”

			<u>खण्ड (ड) को सट्टा देहायको खण्ड (ड) राख्नु पर्ने:</u> (ड) “नदीजन्य निर्माण सामग्री भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गोग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि सम्झनु पर्छ।” <u>खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने:</u> “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गोग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ।” <u>खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ।
२२.	मा. प्रेम सुवाल	२	खण्ड (ख) अन्तर्गत “व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई अनुमतिको व्यवस्था” हटाउनु पर्ने । खण्ड (झ) अन्तर्गत “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” नेपाल सरकार वा वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२३.	मा. प्रदिप पौडेल	२	खण्ड (ड) मा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको परिभाषा गर्दा “गोग्रान” भन्ने शब्दपछि प्रयोग भएको “तथा माटो” भन्ने शब्दहरू हटाई “, माटो तथा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने वस्तुलाई” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । खण्ड (च) मा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको परिभाषा गर्दा “गोग्रान” भन्ने शब्दपछि रहेको “तथा माटो निर्माणमुखी ” भन्ने शब्दहरू हटाई, “माटो तथा अन्य सम्पूर्ण वस्तुहरू ” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
२४.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	२	- “अनुगमन तथा निरीक्षण समिति” थप गर्नु पर्ने । - खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । खण्ड (ग) मा “क्रसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने । - खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । - खण्ड (ड) को सट्टा देहायको खण्ड (ड) र (च) राख्नु पर्ने:

		“(ङ) “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बाँया एक किलोमिटरसम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ । “ (च) “नदीजन्य निर्माण सामग्री” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने:</u> “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ज) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “निर्माणमुखी सामग्री” भन्नाले नदीजन्य निर्माण सामग्री, निर्माणजन्य खनिज सामग्री तथा संरचना बनाउन प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ”भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ञ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “समिति” भन्नाले दफा २८ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । “
२५.	मा. सोबिता गौतम	२ - “अनुगमन तथा निरीक्षण समिति” थप गर्नु पर्ने । - खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । - खण्ड (ग) मा “क्रसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने । - खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । - <u>खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) र (च) राख्नु पर्ने:</u> “(ङ) “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बाँया एक किलोमिटरसम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ । “ (च) “नदीजन्य निर्माण सामग्री ”भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका सामग्री सम्झनु पर्छ । “

		- साविक खण्ड (च) मा रहेको “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निर्माणमुखी नदीजन्य खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । - खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने: “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ ।” - खण्ड (ज) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने: “निर्माणमुखी सामग्री” भन्नाले नदीजन्य निर्माण सामग्री, निर्माणजन्य खनिज सामग्री तथा संरचना बनाउन प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने: “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । “ - खण्ड (ञ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने: - “समिति” भन्नाले दफा २८ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । “ - खण्ड (ट) थप गर्नु पर्ने: - “(ट) “कम्पनी” भन्नाले सरकारीको स्वामित्व रहने गरी नीजि सार्वजनिक मोडेलमा स्थापित राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी सम्झनु पर्छ । “
२६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२ - “अनुगमन तथा निरीक्षण समिति” थप गर्नु पर्ने । - खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । - खण्ड (ग) मा “क्रसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने । - खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । - खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) र (च) राख्नु पर्ने: “(ङ) “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बाँया एक किलोमिटरसम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ । “ (च) “नदीजन्य निर्माण सामग्री” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका सामग्री सम्झनु

			पर्छ । “ - साविक खण्ड (च) मा रहेको “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निर्माणमुखी नदीजन्य खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । - <u>खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने:</u> “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्यान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ज) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “निर्माणमुखी सामग्री” भन्नाले नदीजन्य निर्माण सामग्री, निर्माणजन्य खनिज सामग्री तथा संरचना बनाउन प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ञ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> - “समिति” भन्नाले दफा २८ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ट) थप गर्नु पर्ने:</u> - “(ट) “कम्पनी” भन्नाले सरकारीको स्वामित्व रहने गरी नीजि सार्वजनिक मोडेलमा स्थापित राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी सम्झनु पर्छ । “
२७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	२	- खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । - खण्ड (ग) मा “क्रसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने ।
२८.	मा. विनिता कठायत	२	- खण्ड (क) अन्तर्गत “अनुगमन तथा निरीक्षण समिति” थप गर्नु पर्ने । - खण्ड (ग) मा “क्रसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने । - खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । - <u>खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) र (च) राख्नु पर्ने:</u>

		“(ङ) “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बाँया एक कि.मी. सम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ । “ (च) “नदीजन्य निर्माण सामग्री ”भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गेग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - साविक खण्ड (च) मा रहेको “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र ”भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निर्माणमुखी नदीजन्य खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । - <u>खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने:</u> “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ज) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “निर्माणमुखी सामग्री” भन्नाले नदीजन्य निर्माण सामग्री, निर्माणजन्य खनिज सामग्री तथा संरचना बनाउन प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ञ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> - ““समिति” भन्नाले दफा २८ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ट) थप गर्नु पर्ने:</u> “(ट) “कम्पनी” भन्नाले सरकारीको स्वामित्व रहने गरी नीजि सार्वजनिक मोडेलमा स्थापित राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी सम्झनु पर्छ । “
२९.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	२ - खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । “अनुगमन तथा निरीक्षण समिति” थप गर्नु पर्ने । खण्ड (ग) मा “ऋसर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ ।” भनी लेखिएको ठाउँमा “ऋसर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने । - खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने ।

			- <u>खण्ड (ड) को सट्टा देहायको खण्ड (ड) र (च) राख्नु पर्ने:</u> “(ड) “नदी किनार” भन्नाले नदी वहाव क्षेत्रबाट दायाँ र बायाँ एक किलोमिटर सम्मको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ । “ (च) “नदीजन्य निर्माण सामग्री” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गरिने नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, गेग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका सामग्री सम्झनु पर्छ । “ साविक खण्ड (च) मा रहेको “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निर्माणमुखी नदीजन्य खनिज क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । <u>खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने:</u> “(छ) “निर्माणमुखी खनिज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्रान माटो तथा नदीले बगाएर ल्याएका काठ, फलाम, जस्तापाता, रातोमाटो, जिप्सम स्टील आदि समेतलाई निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ज) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “निर्माणमुखी सामग्री” भन्नाले नदीजन्य निर्माण सामग्री, निर्माण खनिज सामग्री तथा संरचना बनाउन प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (झ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> ““वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भन्नाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संक्षिप्त वातावरण अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । “ - <u>खण्ड (ञ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> ““समिति” भन्नाले दफा २८ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । “
३०.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	२	- खण्ड (घ) र (ड) मा परिभाषा बाझिने र खुम्चिएको देखिएकाले पुनर्लेखन गर्नु पर्दछ ।
३१.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	२	<u>खण्ड (ड) को सट्टा देहायको खण्ड (ड) राख्नु पर्ने:</u> “(ड) “नदीजन्य निर्माण सामग्री” भन्नाले भौतिक संरचनामा प्रयोग गरिने नदी, खहरे खोलाको किनार वा सतहबाट तोकिए अनुसारको मापदण्ड प्रयोग गरी प्राप्त भएको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, गेग्रान र माटो सम्झनु पर्दछ । “

३२.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	२	उपदफा (२) को खण्ड (छ) अन्तर्गत “निर्माणमुखी खनीज पदार्थ” भन्नाले भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि प्रयोग गरिने खनिज क्षेत्रमा उत्खननबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, गेग्यान तथा माटो निर्माणमुखी सम्झनु पर्छ । “ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा “रुख तथा काठ” भन्ने शब्दहरु थप गर्नु पर्ने ।
३३.	मा. निशा डाँगी	२	खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने । खण्ड (ग) मा “क्रशर उद्योगलाई समेत जनाउनेछ । “ भनी लेखिएको ठाउँमा “क्रशर उद्योगको सट्टा निर्माण सामग्री प्रशोधन उद्योग” भनेर लेख्नु पर्ने ।
३४.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम	२	खण्ड (ज) मा “नदीले वन क्षेत्रबाट कटान गरी बगाएर ल्याएको काठ दाउरा (वनजन्य) समेत सम्झनु पर्दछ । “ भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने ।
३५.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	२	“३५ दिनभित्र नियमावली र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
३६.	मा. शिशिर खनाल	३	उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्नु पर्ने: “(१) नेपाल सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी अभिलेख राखी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुकूल, भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनु पर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा पनि स्पष्ट पारी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको एकीन गर्नु पर्नेछ । “ उपदफा (३) को,- खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख्नु पर्ने: “(छ) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोकेको अन्य क्षेत्र । “ खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप्नु पर्ने:

			“(ज) नेपालको जल पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नु पर्ने नदी क्षेत्र” उपदफा (६) को अन्त्यमा “घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन गरेको सामग्री बिक्रि गर्न पाइने छैन।” भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने ।
३७.	मा. दिपक बहादुर सिंह	३	उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत “वन क्षेत्रको परिभाषा हुनु पर्ने जसमा वन क्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिनेछ तर घना वनक्षेत्र कटान गरे १ रुख वापत ४ बिरुवा रोपिनु पर्नेछ । कटान गरिएका रुख बिक्रि गर्ने निकायले अनिवार्य रूपमा सोही क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३८.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	३	उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत “वन क्षेत्रको परिभाषा हुनु पर्ने जसमा वन क्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिनेछ तर घना वनक्षेत्र कटान गरे १ रुख वापत ४ बिरुवा रोपिनु पर्नेछ । कटान गरिएका रुख बिक्रि गर्ने निकायले अनिवार्य रूपमा सोही क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३९.	मा. अनिशा नेपाली	३	उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत “वन क्षेत्रको परिभाषा हुनु पर्ने जसमा वन क्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिनेछ तर घना वनक्षेत्र कटान गरे १ रुख वापत ४ बिरुवा रोपिनु पर्नेछ । कटान गरिएका रुख बिक्री गर्ने निकायले अनिवार्य रूपमा सोही क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४०.	मा. दुर्गा राई	३	उपदफा (२) मा रहेको “अध्ययन र सर्वेक्षण” भन्ने शब्दहरूपछि “पूरातात्विक क्षेत्र वा वस्तीलाई असर नपर्ने गरी सर्वेक्षण गर्ने” भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्ने ।
४१.	मा. रामनाथ अधिकारी	३	उपदफा (१) को,- खण्ड (क) अन्तर्गत “चुरे क्षेत्र” नभनी “संवेदनशील चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र” भनी उल्लेख गर्नु पर्ने । खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:- “वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, घना वन क्षेत्र, खनिजजन्य पदार्थ १५ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र उत्खनन् गर्ने अवस्थामा सम्बन्धित वन कार्यालयले अनुमति दिनु पर्नेछ ।” उपदफा (९) अन्तर्गत,- “व्यक्तिको निजी जमिनमा रहेको नदीजन्य र खनिजजन्य निर्माण सामग्री सम्बन्धित जग्गाधनिको निजी काम बाहेक व्यवसायिक रूपमा सङ्कलन, उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति माग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिएको शुल्क लिई दर्ता अनुमति दिइनु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

४२.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	३	<u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनु पर्ने आधारभूत विषयवस्तुको बारेमा पनि स्पष्ट परी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको एकिन गर्नु पर्नेछ ।“ <u>उपदफा (३) अन्तर्गत,-</u> खण्ड (ग) का सम्बन्धमा “वन ऐन, २०७६ मा दिइएको वनक्षेत्रको परिभाषामा “वनक्षेत्र” को परिभाषामा निजी स्वामित्वको हकभोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, तालतलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा नेपालमा पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रायजसो: नदी, खोलाहरु कुनै न कुनै रूपले वनक्षेत्रसँग जोडिएका हुन्छन् र वनक्षेत्रका रूपमा पर्ने खोला, नदी, बगरबाट उत्खनन र सङ्कलन हुने नदीजन्य निर्माण सामग्रीका हकमा यस विधेयक आकर्षित हुन्छ कि विद्यमान वन ऐन, २०७६ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ। <u>“उपदफा (५) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,-</u> “सङ्घीय सरकार मातहत पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।“
४३.	मा. लक्ष्मी तिवारी	३	<u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनु पर्ने आधारभूत विषयवस्तुको बारेमा पनि स्पष्ट परी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको एकिन गर्नु पर्नेछ ।“ <u>उपदफा (५) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,-</u> “सङ्घीय सरकार मातहत पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।“
४४.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	३	<u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनु पर्ने आधारभूत विषयवस्तुको बारेमा पनि स्पष्ट परी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको एकिन गर्नु पर्नेछ ।“

			<u>उपदफा (३) अन्तर्गत,-</u> खण्ड (ग) का सम्बन्धमा “वन ऐन, २०७६ मा दिइएको वनक्षेत्रको परिभाषामा “वन क्षेत्र” को परिभाषामा निजी स्वामित्वको हकभोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, तालतलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा नेपालमा पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रायजसो: नदी, खोलाहरु कुनै न कुनै रूपले वनक्षेत्रसँग जोडिएका हुन्छन् र वनक्षेत्रका रूपमा पर्ने खोला, नदी, बगरबाट उत्खनन र सङ्कलन हुने नदीजन्य निर्माण सामग्रीका हकमा यस विधेयक आकर्षित हुन्छ कि विद्यमान वन ऐन, २०७६ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।” <u>उपदफा (५) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,-</u> सङ्घीय सरकार मातहत पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।
४५.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> खण्ड (ख) मा रहेको “वनस्पति उद्यान” भन्ने शब्दको सट्टामा “वनस्पति र प्राणी उद्यान” भन्ने शब्दहरु राख्ने खण्ड (ग) मा “सामुदायिक वन क्षेत्र” भन्ने शब्दहरु थप गर्ने । खण्ड (ङ) मा “मानव बसोवास क्षेत्र, कृषि उत्पादन भई रहेका जमिन र कृषि भूमिको रूपमा रहेका जग्गाहरु” भन्ने शब्दहरु थप गर्ने । <u>उपदफा (१०) पश्चात् देहायको उपदफा (११) थप गर्ने:</u> (११) निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व र क्रसर उद्योग लगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ ।
४६.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> खण्ड (ख) मा रहेको “वनस्पति उद्यान” भन्ने शब्दको सट्टामा “वनस्पति र प्राणी उद्यान” भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने । खण्ड (ग) मा “सामुदायिक वन क्षेत्र” भन्ने शब्दहरु थप गर्नु पर्ने । खण्ड (ङ) मा “मानव बसोवास क्षेत्र, कृषि उत्पादन भई रहेका जमिन र कृषि भूमिको रूपमा रहेका जग्गाहरु” भन्ने शब्दहरु थप गर्नु पर्ने ।

			<u>उपदफा (१०) पश्चात् देहायको उपदफा (११) थप गर्नु पर्ने:</u> (११) निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व र क्रसर उद्योग लगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ ।
४७.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> खण्ड (ख) मा रहेको “वनस्पति उद्यान” भन्ने शब्दको सट्टामा “वनस्पति र प्राणी उद्यान” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । खण्ड (ग) मा “सामुदायिक वन क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू थप गर्नु पर्ने । खण्ड (ङ) मा “मानव बसोवास क्षेत्र, कृषि उत्पादन भई रहेका जमिन र कृषि भूमिको रूपमा रहेका जग्गाहरू” भन्ने शब्दहरू थप गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (१०) पश्चात् देहायको उपदफा (११) थप गर्नु पर्ने:</u> “(११) निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व र क्रसर उद्योग लगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ ।”
४८.	मा. गोकुल बास्कोटा	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> खण्ड) छ (मा “दश हजारभन्दा बढी जनताले पिउने पानीको स्रोतको रूपमा उपयोग गरिरहेको क्षेत्र” भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्ने । खण्ड) ज (मा “दश हजारभन्दा बढी जनताले सिँचाईमा उपयोग गरिरहेको पानीको स्रोत भएको क्षेत्र ।” थप्नु पर्ने र क्रम मिलाउने । उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा रहेको “पर्ने छैन” भन्ने शब्दपछि “तर परिणाम तोक्नु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरू थप्नु पर्ने । उपदफा (७) मा रहेको “व्यक्ति” भन्ने शब्दको पछि “घरजग्गा, वस्ति, सार्वजनिक सम्पदा” भन्ने शब्दहरू थप गर्नु पर्ने ।
४९.	मा. रघुजी पन्त	३	उपदफा (१) मा “सरकारी” भन्ने शब्दपछि “, र नदी, भन्ने शब्द थप्ने । उपदफा (३) मा खण्ड (क) अन्तर्गत “तोकिएको” भन्ने शब्दपछि दुरीको अङ्क उल्लेख गर्ने ।

५०.	मा. प्रदिप पौडेल	३	उपदफा (२) मा प्रयुक्त भएको भौगर्भिक दृष्टिकोण भन्ने शब्दपछि “बाट” भन्ने शब्द हटाई “र जमिन मुनिको पानीको सतहमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत अध्ययन गरी “ भन्ने शब्दहरू राख्ने । <u>उप-दफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गरी त्यस पछिको उपदफाहरूको क्रम मिलाउने:</u> “(३) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण क्षेत्रको पहिचान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भूगर्भ, जैविक विविधतालाई समेत समेट्ने गरी वातावरणीय अध्ययन समेत गर्नु पर्नेछ।” <u>उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थप गरी त्यसपछिको उपदफाहरूको क्रम मिलाउने:</u> “(७) उपदफा (६) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र कुनै पनि नीजि जमिनमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा संझलन गर्न पाइने छैन।”
५१.	मा. विद्या भट्टराई	३	उपदफा (२) मा “भुगर्भविद वा भू-वैज्ञानिक मार्फत अध्ययन गरी यस्तो क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने । उपदफा (३) को खण्ड (च) मा “आदि” भन्ने शब्द थप्नु पर्ने र खण्ड (छ) हटाउनु पर्ने । उपदफा (६) मा रहेको “खनिज पदार्थ उत्खनन् वा सङ्कलन गरी विक्री गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्वीकृति लिने सरकारको तह स्पष्ट खुलाउनु पर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन् भएको वस्तु विक्री वितरण गर्न पाइने छैन भन्ने खुलाउनु पर्ने । उपदफा (८) अन्तर्गत “उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण भुगर्भविद वा भू-वैज्ञानिक मार्फत उपयुक्त र सम्भाव्यता भए नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने” भन्ने थप गर्नु पर्ने ।
५२.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> खण्ड (क) मा रहेको “चुरे क्षेत्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सम्बेदनशील चुरे क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । <u>खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्नु पर्ने:-</u> “(ग) घना वनक्षेत्र, वनस्पति संरक्षणका लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज”
५३.	मा. प्रेम सुवाल	३	उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत “तोकिएको” लाई “दश किलोमिटर” राख्नु पर्ने । उपदफा (३) को खण्ड (ग) अन्तर्गत “तोकिएको” लाई “पाँच किलोमिटर” राख्नु पर्ने । उपदफा (३) को खण्ड (घ) अन्तर्गत “तोकिएको” लाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा तोकिए बमोजिम” राख्नु पर्ने । उपदफा ४, ५ र ६ हटाउनु पर्ने ।
५४.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी,	३	उपदफा (६) मा “त्यस्तो स्वीकृति लिनुअघि” भन्ने शब्दहरूपछि “निश्चित परिणामभन्दा बढीको क्षेत्रफलको लागि” भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्ने ।

	मा. सम्झना थपलीया		
५५.	मा. मनिष झा	३	उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत “चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र” भनिएको ठाउँमा निश्चित क्षेत्र विधेयकमै तोकिनु पर्ने ।
५६.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	३	उपदफा (२) मा रहेको “भौगर्भिक अध्ययन” भन्ने शब्दको सट्टा “भौगर्भिक तथा भौगर्भिक इञ्जिनियरिङ अध्ययन तथा सर्वेक्षण” भन्ने शब्द राख्ने । उपदफा) ३ (को,- खण्ड (ड) पछि “कृषि उत्पादन भईरहेका जमिन र कृषि भूमिको रूपमा रहेका जग्गाहरू” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । खण्ड (च) मा “तथाविपद जोखिम हुन सक्ने क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
५७.	मा. निशा डाँगी	३	उपदफा (२) अन्तर्गत,- विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान र सिमाना निर्धारणका लागि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उत्खनन र सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुकूल हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा पनि स्पष्ट पारि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको यकीन गर्नु पर्नेछ । उपदफा (३) को खण्ड (ग) अन्तर्गत,- Elaboration Required. “उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको खनिज क्षेत्रको संरक्षण नेपाल सरकार आफैले गर्नेछः (क) चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, (ख) राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको खनिज क्षेत्र, (ग) यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको खनिज क्षेत्र,

			(घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र । <u>उपदफा (५) अन्तर्गत,-</u> संघीय सरकार मातहत, पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानिय तहलाई दिनु पर्नेछ ।
५८.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम	३	उपदफा (३) को खण्ड (ख) हटाउनु पर्ने ।
५९.	मा. दिपक गिरी	३	<u>उपदफा (३) को खण्ड क, ग र घ को सट्टा देहायका खण्डहरू राख्नु पर्ने:</u> “(क) सम्पूर्ण वा समग्र चुरे क्षेत्र नभनी संवेदनशील चुरे क्षेत्रमात्र हुनु पर्दछ । (ग) वनक्षेत्रको परिभाषा हुनु पर्ने जसमा वन क्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिनेछ तर घना वनक्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थलाई उत्खनन् गर्न सकिने छैन । (घ) खानीजन्य ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी वन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने अवस्थामा १५ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र उत्खनन् कार्य गर्न डिभिजन वन कार्यालयले कटान अनुमति तथा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिन सक्नेछ ।” प्रदेश र सङ्घीय सरकारका निकायमा दर्ता गर्नु पर्दछ । <u>उपदफा (२) देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “(२) १५ करोडसम्म कसर बालुवा प्रशोधन तथा खानीजन्य उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी, उद्देश्य थप व परिवर्तन र नवीकरण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी अनुमति दिने निकायमा रहनेछ ।” (पूँजीको आधारमा तिन तहको सरकारमा वर्गीकरण गर्नु पर्दछ ।)
६०.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	३	उपदफा (३) को खण्ड (क) मा “चुरे क्षेत्रको सिमाडकन एकिन गरेर मात्र स्वीकृत दिनु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६१.	मा. महेश कुमार वतौला	३	<u>उपदफा (३) को,-</u> - खण्ड (क) मा रहेको “चुरे क्षेत्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संवेदनशील चुरे क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - खण्ड (ख) मा रहेको “वनस्पति उद्यान” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वनस्पति र प्राणी उद्यान” भन्ने शब्दहरू राख्ने र उक्त खण्डमै उल्लेखित “मध्यवर्ती क्षेत्र” भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने ।

		- खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्नु पर्ने: “(ग) वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, घना वन क्षेत्र । खनिजजन्य पदार्थ १५ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र उत्खनन् गर्ने अवस्थामा सम्बन्धित वन कार्यालयले अनुमति दिनु पर्नेछ । <u>उपदफा (१०) पछि देहायको उपदफा (११) थप गर्नु पर्ने:</u> “(११) निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्ने र क्रसर उद्योग लगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ ।”
६२.	मा. बिनिता कठायत	- उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी अभिलेख राखी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।” भनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> “विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान र सिमाना निर्धारणका लागि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उत्खनन र सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुकूल हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनु पर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा पनि स्पष्ट पारि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको यकीन गर्नु पर्नेछ ।” - उपदफा (३) अन्तर्गत उल्लेखित व्यहोरामा “उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने तर प्रयोग गर्न सकिने छैनः” भनी संशोधन गर्नु पर्ने । यस उपदफाको अन्त्यमा देहायको खण्ड (ज) थप्नु पर्ने:- “(ज) नेपालको जल पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नुपर्ने नदी क्षेत्र” <u>उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राख्नु पर्ने:</u> “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् जोखिमको न्यूनीकरण गर्न हटाउनुपर्ने भनी नेपाल सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागबाट तोकिए बमोजिमको विशेष सावधानी अपनाउने गरी स्वीकृति लिइ सोही उपदफाको खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।” <u>उपदफा (५), (६) र (७) को सट्टा देहायको उपदफा (५), (६) र (७) राख्नु पर्ने:</u>

		“(५) नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो नीजि जमिनमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा सङ्कलन गरी बिक्री गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यस्तो स्वीकृति लिनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । तर आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि निजी जमिनबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न यस उपदफा बमोजिमको स्वीकृति र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन । घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन गरेको सामग्री बिक्री गर्न पाइने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको कार्य गर्दा अन्य व्यक्तिको घर जग्गालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्न पाइने छैन ।”
६३.	मा. सोबिता गौतम	३ - उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी अभिलेख राखी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।” भनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> “विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान र सिमाना निर्धारणका लागि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उत्खनन र सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुकूल हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा पनि स्पष्ट पारि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको यकीन गर्नु पर्नेछ ।” - उपदफा (३) अन्तर्गत उल्लेखित व्यहोरामा “उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने तर प्रयोग गर्न सकिने छैनः” भनी संशोधन गर्नु पर्ने । यस उपदफाको अन्त्यमा देहायको खण्ड (ज) थप्नु पर्ने:- “(ज) नेपालको जल पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नु पर्ने नदी क्षेत्र” - <u>उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राख्नु पर्ने:</u> “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् जोखिमको न्यूनीकरण गर्न हटाउनु पर्ने भनी नेपाल सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागबाट तोकिए बमोजिमको विशेष सावधानी अपनाउने गरी स्वीकृति लिई सोही उपदफाको खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको

		क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।“ <u>उपदफा (५), (६) र (७) को सट्टा देहायको उपदफा (५), (६) र (७) राख्नु पर्ने:</u> “(५) नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो नीजि जमिनमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा सङ्कलन गरी बिक्री गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । त्यस्तो स्वीकृति लिनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । तर आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि नीजि जमिनबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न यस उपदफा बमोजिमको स्वीकृति र बातावरण अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन । घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन गरेको सामग्री बिक्री गर्न पाइने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजिमको कार्य गर्दा अन्य व्यक्तिको घर जग्गालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्न पाइने छैन ।“
६४.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३ - उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी अभिलेख राखी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।“ भनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (२) अन्तर्गत,-</u> “विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान र सिमाना निर्धारणका लागि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उत्खनन र सङ्कलनका लागि बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुकूल हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपदफा (१) बमोजिम खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुअघि त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गरी त्यस्तो भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइनुपर्ने आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा पनि स्पष्ट पारि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य भए वा नभएको यकीन गर्नु पर्नेछ ।“ - उपदफा (३) अन्तर्गत उल्लेखित व्यहोरामा “उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने तर प्रयोग गर्न सकिने छैनः” भनी संशोधन गर्नु पर्ने । यस उपदफाको अन्त्यमा देहायको खण्ड (ज) थप्नु पर्ने:- “(ज) नेपालको जल पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नु पर्ने नदी क्षेत्र” - <u>उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राख्नु पर्ने:</u> “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् जोखिमको न्यूनीकरण गर्न हटाउनु पर्ने भनी

			नेपाल सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागबाट तोकिए बमोजिमको विशेष सावधानी अपनाउने गरी स्वीकृति लिई सोही उपदफाको खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।“ <u>उपदफा (५), (६) र (७)को सट्टा देहायको उपदफा (५), (६) र (७) राख्नु पर्ने:</u> “(५) नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम पहिचान भएको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले आफ्नो नीजि जमिनमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा सङ्कलन गरी बिक्री गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। त्यस्तो स्वीकृति लिनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ। तर आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि नीजि जमिनबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न यस उपदफा बमोजिमको स्वीकृति र बातावरण अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन । घरायसी प्रयोजनका लागि उत्खनन गरेको सामग्री बिक्री गर्न पाइने छैन। - (७) उपदफा (६) बमोजिमको कार्य गर्दा अन्य व्यक्तिको घर जग्गालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्न पाइने छैन।“
६५.	मा. विद्या भट्टराई	४	उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा “वन पैदावार” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । उपदफा (३) मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लाग्ने समय अवधी तोक्नु पर्ने ।
६६.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	४	उपदफा (३) हटाई विपद जोखिमको मापनबारे प्रष्ट लेख्नु पर्दछ, साथै खण्ड (क), (ख), (ग) हटाउनु पर्दछ ।
६७.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	४	उपदफा (२) को खण्ड (क) को अन्त्यमा “इआइए तथा आइइ प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।“
६८.	मा. दिपक गिरी	४	<u>उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड राख्ने:</u> “(क) संक्षिप्त बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले स्वीकृत गर्नु पर्दछ ।“
६९.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा.	४	उपदफा (२) को खण्ड (क) मा “स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बातावरण प्रमुखको मूल्याङ्कन हुनेछ । उक्त विषयको जवाफदेहिता सम्बन्धित स्थानीय सरकार हुनेछ ।“ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

	सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.		
७०.	मा. दुर्गा राई	५	उपदफा (१) मा रहेको “सम्बन्धित” भन्ने शब्दपछि “सरोकारवाला क्षेत्र, वस्ती र समुदाय सहित” भन्ने शब्दहरू थप्नु पर्ने ।
७१.	मा. गोकुल बास्कोटा	५	उपदफा (३) को खण्ड (ख) पछि (ग) थपी “दुई जिल्ला र प्रदेशको सिमा भएर बग्ने नदि क्षेत्र” राख्नु पर्ने ।
७२.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	५	उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप्नु पर्ने: “(४) नदीजन्य स्रोतलाई संरक्षण गर्न पि.पि.ए. मार्फत चेक ड्याम वा भकारी प्रणाली बनाई प्रत्येक वर्ष उक्त स्रोतलाई प्रयोग गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारले व्यवस्था मिलाउनेछ ।”
७३.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम	५	उपदफा (३) को खण्ड (म) हटाउनु पर्ने ।
७४.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	३	उपदफा (३) को,- खण्ड (ख) मा रहेको “वनस्पति उद्यान” भन्ने शब्दको सट्टा “वनस्पति र प्राणी उद्यान” भन्ने शब्दहरू राख्ने । खण्ड (ग) मा “सामुदायिक वन क्षेत्र” भन्ने शब्दहरू थप्ने । खण्ड (ङ) मा “मानव बसोवास क्षेत्र, कृषि उत्पादन भई रहेका जमिन र कृषि भूमिको रुपमा रहेका जग्गाहरू” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । उपदफा (१०) पश्चात् देहायको उपदफा (११) थप गर्ने: “(११) निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्नुपूर्व र क्रसर उद्योग लगायतका निर्माणमुखी खनिज पदार्थ प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय समक्ष तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी परामर्श र सहमति लिनु पर्नेछ ।”
७५.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	५	उपदफा (१), (२), (३) अन्तर्गत:- क्रमशः स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संरक्षण गर्ने विषय उल्लेखित छ । यसका अतिरिक्त तीनै तहले अ-आफ्नो कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो विषय क्षेत्राधिकारको कारणले फरक फरक क्षेत्रमा विवादित हुन सक्तछ । तसर्थ संघीय कानूनले समेट्न सकिने जती ऐनमा स्पष्ट गर्नु उपयुक्त छ । हक अधिकार जस्ता सारवान विषय मूल ऐनमा राख्ने र कार्यविधीगत विषयमा मात्र संघ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

७६.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	५	उपदफा (१) अन्तर्गत “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र र त्यसमा रहेका निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।” भन्ने बाक्यांशको सट्टा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सङ्घीय सरकारको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक कानून नेपाल सरकारले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने बाक्यांश राख्नु पर्ने ।
७७.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	५	उपदफा (१) अन्तर्गत “निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र र त्यसमा रहेका निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।” भन्ने बाक्यांशको सट्टा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सङ्घीय सरकारको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक कानून नेपाल सरकारले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने बाक्यांश राख्नु पर्ने ।
७८.	मा. लक्ष्मी तिवारी	५	उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने: “उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको खनिज क्षेत्रको संरक्षण नेपाल सरकार आफैले गर्नेछः (क) चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, (ख) राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र , संरक्षण क्षेत्र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र व मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र रहेको खनिज क्षेत्र, (ग) यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको खनिज क्षेत्र, (घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र ।”
७९.	मा. बिनिता कठायत	५	उपदफा (१) मा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।” भनिएको ठाउँमा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संघीय सरकारको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक कानून नेपाल सरकारले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।” भनेर लेख्नु पर्छ ।
८०.	मा. सोबिता गौतम	५	उपदफा (१) मा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।” भनिएको ठाउँमा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संघीय सरकारको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक कानून नेपाल सरकारले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।” भनेर लेख्नु पर्छ ।

८१.	मा. अशोक कुमार चौधरी	५	उपदफा (१) मा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।” भनिएको ठाउँमा “निर्माणजन्य खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संघीय सरकारको हुनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक कानून नेपाल सरकारले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।” भनेर लेख्नु पर्छ ।
८२.	मा. प्रेम सुवाल	६	दफा ६ र ७ हटाउनु पर्ने ।
८३.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	६	वातावरणीय अध्ययन गर्न EIA र IEE कुन गर्ने प्रष्ट हुनु पर्दछ । यो अध्ययन सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्नु पर्दछ ।
८४.	मा. बिनिता कठायत	६	दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम निर्माणमुखी खनिज पदार्थको पहिचान गर्न असम्भव भएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
८५.	मा. सोबिता गौतम	६	दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम निर्माणमुखी खनिज पदार्थको पहिचान गर्न असम्भव भएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
८६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	६	दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम निर्माणमुखी खनिज पदार्थको पहिचान गर्न असम्भव भएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
८७.	मा. बिनिता कठायत	७	हालसम्म देशका ७० प्रतिशत क्रसर उद्योगहरू बर्षौंदेखि नवीकरण नभएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
८८.	मा. सोबिता गौतम	७	हालसम्म देशका ७० प्रतिशत क्रसर उद्योगहरू बर्षौंदेखि नवीकरण नभएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
८९.	मा. अशोक कुमार चौधरी	७	हालसम्म देशका ७० प्रतिशत क्रसर उद्योगहरू बर्षौंदेखि नवीकरण नभएकाले पुनर्लेखन हुनु पर्ने ।
९०.	मा. महेश कुमार वतौला	७	उपदफा (३) मा रहेको “प्रदेश कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दको सट्टा “क्रसर उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी ५ करोडसम्मका उद्योग स्थानीय सरकारले, ५ करोडभन्दा माथि एवम् १५ करोड पूँजी भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकारले तथा १५ करोडभन्दा माथिका उद्योगहरू संघीय सरकारले दर्ता गर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नु पर्ने:- “(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योग दर्ता नगरी निर्माणजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा

			बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई अनुमति दिने निकायले पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।“
९१.	मा. प्रदिप पौडेल	७	उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी सो पछिको उपदफाहरूको क्रम मिलाउनु पर्ने: “(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारले तोकिदिएको पूर्वशर्त त्यस्तो अनुमति पत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नु पर्नेछ ।“
९२.	मा. विद्या भट्टराई	७	उपदफा (१) लाई कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनका लागि तिनवटै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी संरचना निर्माण गरी अनुगमन गर्ने भन्ने थप गर्ने । उपदफा (३) मा उद्योग वर्गीकरण गर्नु पर्ने । उपदफा (४) मा जरिवाना रकम २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने राख्ने ।
९३.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	७	उपदफा (३) मा “क्रसर उद्योगलाई अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र संघीय सरकारमा दर्ता गर्नु पर्दछ ।“ राख्नु पर्ने ।
९४.	मा. दिपक बहादुर सिंह	७	उपदफा (३) मा “क्रसर उद्योगलाई अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र संघीय सरकारमा दर्ता गर्नु पर्दछ ।“ राख्नु पर्ने ।
९५.	मा. अनिशा नेपाली	७	उपदफा (३) मा “क्रसर उद्योगलाई अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र संघीय सरकारमा दर्ता गर्नु पर्दछ ।“ राख्नु पर्ने ।
९६.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	७	उपदफा (१) अन्तर्गत: “अनुमती प्राप्त गर्नु पर्ने: निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री गर्न स्थानीय कानून बमोजिम अनुमती प्राप्त गर्नु पर्ने,” उपदफा (३) अन्तर्गत: “प्रदेश कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गर्नु पर्ने” दोहोरो मापदण्ड किन तोक्नुपर्ने? एउटै निकायमा दर्ता गर्ने, नबिकरण गर्ने गरी ऐनमा नै तोकिदिइमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि झण्डा नभई सहज हुन्थ्यो ।
९७.	मा. रामनाथ अधिकारी	७	उपदफा (३) अन्तर्गत: “(३) (१) क्रसर उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) १५ करोडसम्मका क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खनिजजन्य उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमतावृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी,

			उद्देश्य थप वा परिवर्तन र नवीकरण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्नु पर्नेछ । (उद्योग दर्ता गर्दा तीन तहको सरकारमा पूँजीको आधारमा वर्गीकरण नियमानुसार हुनेछ ।) <u>उपदफा (५) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योग दर्ता नगरी निर्माणजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई अनुमति दिने निकायले पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।”
९८.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	७	पुनर्लेखन गर्ने । दफा पाँच पनि हटाई पुनर्लेखन गर्ने । परिच्छेद तीनमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण, सङ्कलन, उत्पादन र बिक्रीसँग सम्बन्धित सबै दफा पुनर्लेखन गर्नु पर्ने किनकी स्थानीय सरकारसँग यस्ता प्राविधिक, आर्थिक साधनको कमी देखिन्छ ।
९९.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	७	उपदफा (३) मा रहेको “प्रदेश कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश हटाई “कसर उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह पूँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी पाँच करोडसम्मका उद्योग स्थानीय सरकारले, पाँच करोडभन्दा माथि एवं पन्ध्र करोड पूँजी भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकारले तथा पन्ध्र करोडभन्दा माथिका उद्योगहरू सङ्घीय सरकारले दर्ता गर्नेछ ।” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थप्नु पर्ने:</u> “(७) प्रशोधन उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा सामग्री खानी उत्खनन् अनुमति स्थानीय सरकारको सङ्कलन अनुमति मार्फत हुनेछ ।”
१००.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	७	उपदफा (४) मा “जरिवाना गर्ने अधिकार अनुमति दिने निकायलाई हुने” व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१०१.	मा. रामनाथ अधिकारी	८	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत,-</u> “(१) स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने वन जङ्गलमा भएका नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री सङ्कलन, उत्खनन्, बिक्री वितरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१०२.	मा. दिपक गिरी	७	उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्ने: “(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योग दर्ता नगरी निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा विक्री गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार अनुमति दिने निकायमा रहनेछ ।”
१०३.	मा. विद्या भट्टराई	८	उपदफा (१) मा “संरक्षण गर्नु पर्नेछ र निर्माणमुखी सामान पहिचान गर्दा भुगर्भविद वा भु-वैज्ञानिक मार्फत अध्ययन गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने थप गर्ने । उपदफा (२) मा प्रदेशले गर्नेछ भन्ने राख्ने । उपदफा (३) मा उत्खननका लागि समय अवधी तोक्नु पर्ने ।
१०४.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	८	उपदफा (२) मा रहेको “सबै स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला समन्वय समितिले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने:- “(३) नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्रेबल सम्बन्धी स्थानीय तहले आम उपभोक्तालाई सहज हुन गरी आ.ब. को असोजदेखि विक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।”
१०५.	मा. दिपक गिरी	८	उपदफा (२) मा रहेको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह” भन्ने शब्द हटाई “जिल्ला समन्वय समितिले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
१०६.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	८	उपदफा (२) मा “दुई पालिकाको हकमा जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने र जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको निकायले गर्ने ।” व्यवस्था गर्नु पर्ने । खण्ड (झ) मा “असोज १ देखि उत्खनन र विक्री वितरण गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्ने ।
१०७.	मा. बिनिता कठायत	८	उपदफा (१), (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२) र (३) राख्नु पर्ने:- “(१) स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमानाको नदी किनारामा रहेको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो संरक्षणमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको यस ऐन बमोजिम उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।”

१०८.	मा. सोबिता गौतम	८	उपदफा (१), (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२) र (३) राख्नु पर्ने:- “(१) स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमानाको नदी किनारामा रहेको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित स्थानिय तहले आफ्नो संरक्षणमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको यस ऐन बमोजिम उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । “
१०९.	मा. अशोक कुमार चौधरी	८	उपदफा (१), (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२) र (३) राख्नु पर्ने:- “(१) स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमानाको नदी किनारामा रहेको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित स्थानिय तहले आफ्नो संरक्षणमा रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको यस ऐन बमोजिम उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । “
११०.	मा. प्रदिप पौडेल	९	उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी सो पछिको उपदफाहरुको क्रम मिलाउनु पर्ने: “(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने एकिन गरी सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । “
१११.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	९	उपदफा (२) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्ने: “(ज) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्दा नदीको पानी वहाव भइरहेको क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रको सतहमुनीबाट संकलन नगरी तथा नदी क्षेत्रमा खाडल नपारी नदी क्षेत्रको बाहिरी सतहमा रहेका निर्माण सामग्री मात्र सकलन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने । “
११२.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	९	उपदफा (२) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्ने: “(ज) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्दा नदीको पानी वहाव भइरहेको क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रको सतहमुनीबाट संकलन नगरी तथा नदी क्षेत्रमा खाडल नपारी नदी क्षेत्रको बाहिरी सतहमा रहेका निर्माण सामग्री मात्र सकलन गर्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सङ्कलन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने । “

११३.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	९	उपदफा (३) मा “नदी तथा खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्दा एकद्वार प्रणाली गर्नु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११४.	मा. दिपक बहादुर सिंह	९	उपदफा (३) मा “नदी तथा खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्दा एकद्वार प्रणाली गर्नु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११५.	मा. अनिशा नेपाली	९	उपदफा (३) मा “नदी तथा खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्दा एकद्वार प्रणाली गर्नु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
११६.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	९	<u>उपदफा (२) को खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्ने:</u> “(ज) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्दा नदीको पानी वहाव भइरहेको क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रको सतहमुनीबाट सङ्कलन नगरी तथा नदी क्षेत्रमा खाडल नपारी नदी क्षेत्रको बाहिरी सतहमा रहेका निर्माण सामग्री मात्र सङ्कलन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने। “
११७.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	९	<u>उपदफा (२) को खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्ने:</u> “(ज) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्दा नदीको पानी वहाव भइरहेको क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रको सतहमुनीबाट सं सङ्कलन नगरी तथा नदी क्षेत्रमा खाडल नपारी नदी क्षेत्रको बाहिरी सतहमा रहेका निर्माण सामग्री मात्र सङ्कलन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने। “
११८.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	९	<u>उपदफा (२) को,-</u> <u>खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्नु पर्ने:</u> (क) दफा १४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन एवं भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म मात्र सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, र भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षणको कार्य वातावरणीय अध्ययन गरिनुअघि नै सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । “ खण्ड (ख) मा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित पालिकाले तयार पार्ने की सङ्कलन/उत्खननको अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्ने । खण्ड (घ) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि बनाइने स्थानीय तहहरूको संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी परिभाषित गर्नु पर्ने । <u>खण्ड (छ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “नदीको वहाव परिवर्तन नहुने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षणको साथसाथै नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने,”

११९.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	९	<u>उपदफा (२) को,-</u> <u>खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्नु पर्ने:</u> “(क) दफा १४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन एवं भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म मात्र सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, र भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षणको कार्य वातावरणीय अध्ययन गरिनुअघि नै सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । “ खण्ड (ख) मा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित पालिकाले तयार पार्ने की सङ्कलन/उत्खननको अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्ने । खण्ड (घ) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि बनाइने स्थानीय तहहरूको संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी परिभाषित गर्नु पर्ने । <u>खण्ड (छ) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “नदीको वहाव परिवर्तन नहुने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षणको साथसाथै नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने,”
१२०.	मा. रामनाथ अधिकारी	९	उपदफा (१) अन्तर्गत “स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन, उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य वातावरणीय अध्ययनको आधारमा प्रत्येक वर्ष असोज महिनादेखि जेष्ठ मसान्तसम्म बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ, तर घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । <u>उपदफा (२) को खण्ड (घ) अन्तर्गत,-</u> - खण्ड (घ) घाटगद्दी गरी भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने, - नदी तथा खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई स्थानीय तहले तोकिएको मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ, - संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी भन्ने शब्द हटाई जिल्ला समन्वय समिति मातहत व्यवस्था हुनेछ ।
१२१.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	९	<u>उपदफा (२) को,-</u> खण्ड (क) मा रहेको “परिमाण ”को सट्टा“ परिमाण, निकाल्न सकिने सतह वा गहिराई यकीन गरी तोकिएको थ्रेशोल्ड (River bed) र उल्लेखित परिमाण ”भन्ने शब्दहरू राख्ने । <u>खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गर्ने:</u> “(ज) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्दा नदीको पानी वहाव भइरहेको क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रको सतहमुनीबाट सङ्कलन नगरी तथा नदी क्षेत्रमा खाडल नपारी नदी क्षेत्रको बाहिरी सतहमा रहेका निर्माण

			सामग्री मात्र सङ्कलन गर्ने । “ यसरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा नदी, खोलाबाट वार्षिक रूपमा बगाएर ल्याएको परिमाणभन्दा बढी संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।
१२२.	मा. विद्या भट्टराई	९	उपदफा (२) को खण्ड (घ) अन्तर्गत “स्थानिय तहहरूले” भन्नेमा “प्रदेशले गर्ने” भन्ने राख्ने । प्रदेश मार्फत सबै स्थानिय तहहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने । उपदफा (४) मा “स्थानीय तहले र तोकिएको जिम्मेवारीका लागि मात्र प्रदेश तहले कानून बनाउन सक्नेछ ।” भन्ने थप गर्ने ।
१२३.	मा. निशा डाँगी	९	<u>उपदफा (२) को,-</u> <u>खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्नु पर्ने:-</u> “(क) दफा १४ बमोजिम वातावरणिय प्रभाव अध्ययन गराई स्विकृत वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन एवम् भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म मात्र सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, र भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षणको कार्य वातावरणीय अध्ययन गरिनुअघि नै सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । खण्ड (ख) मा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित पालिकाले तयार पार्ने की सङ्कलन/उत्खननको अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्ने । खण्ड (छ) मा नदीको बहाव परिवर्तन नहुने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षणको साथसाथै नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
१२४.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	९	उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको “संयुक्त संयन्त्र निर्माण” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला समन्वय समिति” भन्ने शब्द राख्ने ।
१२५.	मा. दिपक गिरी	९	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:-</u> “(१) स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट निर्माण सामग्रीको सङ्कलन उत्खनन, र व्यवस्थापन कार्य वातावरणीय अध्ययनको आधारमा निश्चित समय र अवधि तोक्यो गर्नु पर्नेछ । नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहले आम उपभोक्तालाई सहज हुने गरी आ.व. असोजदेखि बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।” <u>उपदफा (२) अन्तर्गत,</u> - “घाटगद्दी गरी बिक्री गर्दा” भन्ने वाक्यांश हटाउनु पर्ने ।

			- खण्ड (घ) मा रहेको “संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला समन्वय समितिमा” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने:-</u> “(३) नदी तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई स्थानीय तहले तोकिएको मूल्यमा नबढ्ने गरी बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ ।”
१२६.	मा. बिनिता कठायत	९	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) नेपालभरी रहेका नदीनालाबाट संकलन हुने निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी “राष्ट्रिय निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी” स्थापना गरिनेछ ।” <u>उपदफा (२) को व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) (घ) को सट्टा देहायको व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) राख्नु पर्ने:</u> “(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्दा देहायका शर्त पालना गर्नु पर्नेछः (क) देश भरी रहेका विभिन्न स्थानिय सरकारको भूगोलभित्र पर्ने नदि, नाला वा अन्य नदीजन्य स्रोतमा दफा १४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, (ख) यसरी संकलित नदीजन्य उत्खनन वस्तुहरूको प्रत्येक पटक घाटगद्दीमा थप्दा कुन स्थानीय तहबाट कति परिमाणको उत्खनन भएको हो स्थानिय सरकार र कम्पनीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको कार्य गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गरिने क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यस्ता स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्तो संयन्त्र र कम्पनिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । <u>उपदफा (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (३) र (४) राख्नु पर्ने:</u> “(३) कम्पनीले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

			(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि कम्पनीले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।“ <u>देहायको उपदफा (५) थप्नु पर्ने:</u> “(५) उपदफा (३) बमोजिम बिक्री भएर संकलन गरेको राजश्व सम्बन्धित स्थानिय तहको योगदानको अनुपातमा ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सरकारको रहने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने।“
१२७.	मा. सोबिता गौतम	९	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) नेपालभरी रहेका नदीनालाबाट संकलन हुने निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी “राष्ट्रिय निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी” स्थापना गरिनेछ ।“ <u>उपदफा (२) को व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) (घ) को सट्टा देहायको व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) राख्नु पर्ने:</u> “(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्दा देहायका शर्त पालना गर्नु पर्नेछः (घ) देश भरी रहेका विभिन्न स्थानिय सरकारको भूगोलभित्र पर्ने नदि, नाला वा अन्य नदीजन्य स्रोतमा दफा १४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, (ङ) यसरी संकलित नदीजन्य उत्खनन वस्तुहरूको प्रत्येक पटक घाटगद्दीमा थप्दा कुन स्थानीय तहबाट कति परिमाणको उत्खनन भएको हो स्थानिय सरकार र कम्पनीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, (च) खण्ड (ख) बमोजिमको कार्य गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गरिने क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यस्ता स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्तो संयन्त्र र कम्पनिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । <u>उपदफा (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (३) र (४) राख्नु पर्ने:</u> “(३) कम्पनीले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि कम्पनीले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।“

			<u>देहायको उपदफा (५) थप्नु पर्ने:</u> “(५) उपदफा (३) बमोजिम बिक्री भएर संकलन गरेको राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहको योगदानको अनुपातमा ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सरकारको रहने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने।”
१२८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	९	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) नेपालभरी रहेका नदीनालाबाट संकलन हुने निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी “राष्ट्रिय निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी” स्थापना गरिनेछ ।” <u>उपदफा (२) को व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) (घ) को सट्टा देहायको व्यहोरा र खण्ड (क), (ख) र (ग) राख्नु पर्ने:</u> “(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन, घाटगद्दी, व्यवस्थापन र बिक्री गर्दा देहायका शर्त पालना गर्नु पर्नेछः (छ) देश भरी रहेका विभिन्न स्थानिय सरकारको भूगोलभित्र पर्ने नदि, नाला वा अन्य नदीजन्य स्रोतमा दफा १४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा सङ्कलनको कार्य गर्ने वा गराउने, (ज) यसरी संकलित नदीजन्य उत्खनन वस्तुहरूको प्रत्येक पटक घाटगद्दीमा थप्दा कुन स्थानीय तहबाट कति परिमाणको उत्खनन भएको हो स्थानिय सरकार र कम्पनीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, (झ) खण्ड (ख) बमोजिमको कार्य गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गरिने क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यस्ता स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्तो संयन्त्र र कम्पनिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले संयुक्त मुचुल्का उठाई सो व्यहोराको अभिलेख कम्पनी तथा स्थानीय सरकार दुबैले राख्नु पर्ने, खण्ड (घ) हटाउनु पर्ने । <u>उपदफा (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (३) र (४) राख्नु पर्ने:</u> “(३) कम्पनीले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि कम्पनीले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ ।”

			<u>देहायको उपदफा (५) थप्नु पर्ने:</u> “(५) उपदफा (३) बमोजिम बिक्री भएर संकलन गरेको राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहको योगदानको अनुपातमा ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सरकारको रहने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने।”
१२९.	मा. बिनिता कठायत	१०	उपदफा (१) अन्तर्गत नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि तयार पारिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (सं.वा.अ., प्रा. वा .प. र वा, प्र, मू.) को कार्यान्वयन अवधि कति हुने भन्ने कुरा परिभाषित हुनु पर्ने ।
१३०.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१०	उपदफा (१) अन्तर्गत नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि तयार पारिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (सं.वा.अ., प्रा.वा.प. र जा.प्र.म.) को कार्यान्वयन अवधि कति हुने भन्ने कुरा परिभाषित हुनु पर्ने ।
१३१.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१०	उपदफा (१) अन्तर्गत नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलनका लागि तयार पारिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (सं.वा.अ., प्रा.वा.प. र जा.प्र.म.) को कार्यान्वयन अवधि कति हुने भन्ने कुरा परिभाषित हुनु पर्ने ।
१३२.	मा. रामनाथ अधिकारी	१०	<u>उपदफा (२) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,-</u> “(२) उपदफा (१) वैज्ञानिक आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (मोडल) वा स्थानीय तहले बगेर खेर गइरहेको नदीजन्य पदार्थलाई चेक ड्याम वा बाँध बनाई सङ्कलन, उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । <u>उपदफा (३) हटाउनु पर्ने ।</u>
१३३.	मा. विद्या भट्टराई	१०	उपदफा (२) अन्तर्गत “निजी साझेदार” भन्ने हटाउनु पर्ने र यसमा “नागरिकसँग सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्र आवश्यकता पहिचान गर्नु पर्दछ ।” भन्ने थप गर्ने । उपदफा (४) हटाउनु पर्ने ।

१३४.	मा. जनार्दन शर्मा प्रभाकर, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	१०	उपदफा (१) मा “स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नदीमा वर्षायाममा बगेर आउने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दफा १४ बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यकता अनुसार बाँध बाँधी आवश्यक परिमाणमा नदीजन्य निर्माण सामग्री प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
१३५.	मा. दिपक गिरी	१०	उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्नु पर्ने,- “(२) नदीजन्य स्रोतलाई संरक्षण गर्न पिपिए मार्फत् चेक ड्याम वा भकारी प्रणाली बनाई प्रत्येक वर्ष प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तहले व्यवस्था मिलाउनेछ ।”
१३६.	मा. महेश कुमार वतौला	१०	उपदफा (२) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,- “(२) उपदफा (१) वैज्ञानिक आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (मोडल) वा स्थानीय तहले बगेर खेर गइरहेको नदीजन्य पदार्थलाई चेक ड्याम वा बाँध बनाई सङ्कलन, उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।”
१३७.	मा. सोबिता गौतम	१०	हटाउनु पर्ने ।
१३८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१०	हटाउनु पर्ने ।
१३९.	मा. गणेश पराजुली	११	उपदफा (१) र (६) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (६) राख्नु पर्ने,- “(१) दफा ९ को उपदफा (१) वा दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत-लाभ विश्लेषणको आधारमा कुनै खास क्षेत्रको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन वा ढुवानी गरी घाटगाडी गर्ने कार्य ठेक्का मार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम ठेक्का सम्झौता गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन, ढुवानी, घाटगाडी वा बिक्री गर्न कार्यदिश दिनेछ ।”

१४०.	मा. प्रेम सुवाल	११	यस दफामा “खुला प्रतिस्पर्धाबाट” लाई संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको निर्णय अनुसार राख्नु पर्ने ।
१४१.	मा. विद्या भट्टराई	११	दफा ९ सँग बाझिएको विषयको अधिकार स्थानिय तहमा मात्र नभई संघिय सरकारको समन्वयमा गरिनेछ भन्ने राख्ने ।
१४२.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	११	<u>उपदफा (१) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (३) राख्नु पर्ने:</u> “ (१) दफा ९ को उपदफा (१) वा दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत-लाभ विश्लेषणको आधारमा कुनै खास क्षेत्रको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन वा ढुवानी गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट वा अमानतबाट सम्बन्धित तहले गराउनेछ र इआइए तथा आइइ बमोजिमको परिमाण बिक्री वितरण गर्दा घाटगद्दी गर्न अनिवार्य छैन । चुरे क्षेत्रको हकमा भने विपद व्यवस्थापनबाट सङ्कलन गरिएको निर्माणमुखी कच्चा सामग्री तोकिएको घाट गद्दी मार्फत विरी वितरण गरिनेछ र सो वापत स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने शुल्कबाट पचचीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले चुरे क्षेत्रकै संरक्षणका लागि विकासमा काममा लगाइनेछ । (३) नदीजन्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मूल्य बढाबढमा ठेक्का वा अमानतमा काम गराउनु पर्नेछ र स्थानीय उपभोक्ताको लागि स्थानीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।”
१४३.	मा. बिनिता कठायत	११	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत,-</u> दफा ९ मा उल्लेख गरे बमोजिम नदी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन वा ढुवानी गरी घाटगद्दी गर्ने कार्य स्थानिय तह स्वयंले गर्नु पर्ने हुँदा उपदफा (१) हटाउनु पर्ने । उपदफा (२) हटाउनु पर्ने र त्यसपछिका उपदफाहरुको क्रम मिलाउनु साथै उक्त उपदफाहरुमा रहेको “उपदफा (१) बमोजिम” भन्ने शब्दहरु हटाउनु पर्ने । <u>उपदफा (५) र (६) को सट्टा देहायको उपदफा (५) र (६) राख्नु पर्ने:</u> “(५) स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम नदीजन्य निर्माण सामग्रीको बिक्री सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा त्यस्तो सामग्रीको परिमाण तोकरी वार्षिक रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य निर्माण सामग्री बिक्री गर्न कार्यदिशा दिन सक्नेछ ।”

१४४.	मा. दिपक गिरी	११	उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नु पर्ने: “(५) नदीजन्य पदार्थलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आम उपभोक्तालाई निर्माण सामग्रीको असहज हुन नदिन आ.व. असोजदेखी विक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।”
१४५.	मा. सोबिता गौतम	११	हटाउनु पर्ने ।
१४६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	११	हटाउनु पर्ने ।
१४७.	मा. प्रदिप पौडेल	१२	खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप गरी सो पछिको खण्डको क्रमसंख्या मिलाउने: “(घ) नेपाल सरकारले नदी जन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्न तोकिदिएको गहिराई वा सिमा सम्म;”
१४८.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	१२	खण्ड (घ) पछि देहायको (ङ) थप गर्नु पर्ने: “(ङ) खानेपानी, सिंचाइ र सिमसारका स्रोत भएका क्षेत्रबाट एक किलोमिटरको दुरी आसपासको क्षेत्रमा र मानवको बसोवास क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा ।”
१४९.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	१२	खण्ड (घ) पछि देहायको (ङ) थप गर्नु पर्ने: “(ङ) खानेपानी, सिंचाइ र सिमसारका स्रोत भएका क्षेत्रबाट एक किलोमिटरको दुरी आसपासको क्षेत्रमा र मानवको बसोवास क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा ।”
१५०.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	१२	खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम थप्नु पर्ने: “तर बाढी पहिरोको कारणले पुलको माथिलो भाग छुन थालेमा वा पुललाई नै खतरा हुने अवस्था भएमा सडक विभागको अनुमतिमा मापदण्ड पुरा गरी पुललाई असर नहुने गरी मात्र निकाल्न पाउनेछ ।”
१५१.	मा. दिपक बहादुर सिंह	१२	खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम थप्नु पर्ने: “तर बाढी पहिरोको कारणले पुलको माथिलो भाग छुन थालेमा वा पुललाई नै खतरा हुने अवस्था भएमा सडक विभागको अनुमतिमा मापदण्ड पुरा गरी पुललाई असर नहुने गरी मात्र निकाल्न पाउनेछ ।”
१५२.	मा. अनिशा नेपाली	१२	खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम थप्नु पर्ने: “तर बाढी पहिरोको कारणले पुलको माथिलो भाग छुन थालेमा वा पुललाई नै खतरा हुने अवस्था भएमा सडक विभागको अनुमतिमा मापदण्ड पुरा गरी पुललाई असर नहुने गरी मात्र निकाल्न पाउनेछ ।”

१५३.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	१२	<u>खण्ड (घ) पछि देहायको (ङ) थप गर्नु पर्ने:</u> “(ङ) खानेपानी, सिंचाइ र सिमसारका स्रोत भएका क्षेत्रबाट एक किलोमिटरको दुरी आसपासको क्षेत्रमा र मानवको बसोवास क्षेत्रबाट पाँच समय मिटर आसपासको क्षेत्रमा ।”
१५४.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	१२	<u>खण्ड (घ) पछि देहायको (ङ) थप गर्नु पर्ने:</u> “(ङ) खानेपानी, सिंचाइ र सिमसारका स्रोत भएका क्षेत्रबाट एक किलोमिटरको दुरी आसपासको क्षेत्रमा र मानवको बसोवास क्षेत्रबाट पाँच समय मिटर आसपासको क्षेत्रमा ।”
१५५.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी, मा. सम्झना थपलीया	१२	खण्ड (क) अन्तर्गत ५०० मिटर तलको भाग र ३०० मिटर माथिल्लो भन्ने संशोधन गर्ने ।
१५६.	मा. नारायणी शर्मा, मा. उर्मिला माझी	१२	खण्ड (क) मा “नदी क्षेत्रमा” भन्ने शब्दपछि “तर तोकिएको क्षेत्रमा नदीले वर्षायाममा ढुङ्गा, बालुवा वा अन्य पदार्थहरू थुपारेर असर पर्ने भएमा यसलाई उठाउन यस बुँदाले कुनै असर गर्ने छैन ।” भन्ने वाक्य थप्नु पर्ने ।
१५७.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१२	यस दफामा सङ्कलन गर्न नसकिने वस्तु उल्लेख भएकोमा यस्ता नदीक्षेत्रहरू तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा साना र ठूला नदीका हकमा फरक फरक हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित प्राविधिक (वातावरणविद्, भुगर्भविद् र समाजशास्त्री) को सिफारिसमा प्रत्येक जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिने । सबै नदी वा खोलाका हकमा सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदीक्षेत्रमा भनिएकोमा नेपालको सबै क्षेत्रका सबै खोला, नदीका हकमा उही मापदण्ड लागू गर्नु अव्यावहारिक हुने ।
१५८.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१२	यस दफामा सङ्कलन गर्न नसकिने वस्तु उल्लेख भएकोमा यस्ता नदीक्षेत्रहरू तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा साना र ठूला नदीका हकमा फरक फरक हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित प्राविधिक (वातावरणविद्, भुगर्भविद् र समाजशास्त्री) को सिफारिसमा प्रत्येक जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिने । सबै नदी वा खोलाका हकमा सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदीक्षेत्रमा भनिएकोमा नेपालको सबै क्षेत्रका सबै खोला, नदीका हकमा उही मापदण्ड लागू गर्नु अव्यावहारिक हुने ।
१५९.	मा. रामनाथ अधिकारी	१२	<u>खण्ड (क) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (क) र (ग) राख्नु पर्ने:</u> “(क) सडक, झोलुङ्गे पुलको हकमा एक/एक सय मिटर तलमाथिको भागसम्म र मोटेरेवल पुलको हकमा

			दुईसय मिटरमाथि र तल्लो भागमा तीनसय मिटरसम्म नदी तथा खोला क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । (ग) मनसुनी वर्षा हुने समय असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा, भौतिक संरचना वा मानव बस्ती जोखिम हुने अवस्थामा तर वर्षामा मात्र सङ्कलन गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्था भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्कलन गर्न बाधा हुने छैन ।“
१६०.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१२	<u>खण्ड (घ) पछि देहायको (ङ) थप गर्नु पर्ने:</u> (ङ) खानेपानी, सिंचाइ र सिमसारका स्रोत भएका क्षेत्रबाट एक किलोमिटरको दुरी आसपासको क्षेत्रमा र मानवको बसोवास क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा । <u>नोट:</u> विधेयकको नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलनका हकमा सङ्कलन गर्न नसकिने विषयवस्तु उल्लेख भएकोमा यस्ता नदीक्षेत्रहरू तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा, साना र ठूला नदीका हकमा फरक फरक हुन सक्ने भएकोले सम्बन्धित प्राविधिक (वातावरणविद, जलस्रोतविद, भूगर्भविद र समाजशास्त्री) को सिफारिसमा ठाउँ अनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हुने।
१६१.	मा. विद्या भट्टराई	१२	खण्ड (क) मा “मानव बस्तीभन्दा करिब २ किलोमीटर टाढा” भन्ने थप गर्ने ।
१६२.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	१२	खण्ड (क) मा “नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा अन्य कुनै मानव निर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँच सय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा “कुनै नदीको पुलमा कतै खोलनुपर्ने र कतै पुर्नु पर्ने हुनाले प्राविधिकहरूको टीम बनाएर सोको प्रतिवेदनको आधारमा गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।“ भन्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्ने
१६३.	मा. निशा डाँगी	१२	<u>देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलनका हकमा दफा (१२) मा सङ्कलन गर्न नसकिने विषयवस्तु उल्लेख भएकोमा यस्ता नदीक्षेत्रहरू तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा, साना र ठूला नदीका हकमा फरक फरक हुन सक्ने भएकोले सम्बन्धित प्राविधिक (वातावरणविद, जलस्रोतविद, भूगर्भविद र समाजशास्त्री) को सिफारिसमा प्रत्येक जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिने । सबै नदी वा खोलाका हकमा सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा भनिएकोमा नेपालको सबै क्षेत्रका सबै खोला, नदीका हकमा उही मापदण्ड लागू गर्नु अव्यावहारिक हुने भएकाले ।“

१६४.	मा. दिपक गिरी	१२	खण्ड (क) र (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (क) र (ख) राख्नु पर्ने: “(क) सडक, झोलुङ्गे पुलको हकमा एकसय मिटर तलमाथिको भागसम्म र मोटेरेवल पुलको हकमा एकसय मिटरमाथि र तल्लो भागमा दुईसय मिटरसम्म नदी तथा खोला क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । (ख) मनसुनी वर्षा हुने समय असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा भौतिक संरचना वा मानव बस्ती जोखिम हुने अवस्थामा वा वर्षामा मात्र सङ्कलन गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्था भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।”
१६५.	मा. बिनिता कठायत	१२	दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राख्नु पर्ने: “१२ <u>सङ्कलन गर्न नसकिने</u>: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्न सकिने छैन:- (क) नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा, (ख) नेपाल सरकारले नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन गर्न नसकिने भनी मापदण्ड बनाई तोकेको क्षेत्रमा, (ग) मनसुनी वर्षा हुने असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा, (घ) कुनै खास अवधिमा कुनै खास नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन वा विक्री गर्न नसकिने गरी स्थानीय तहले निषेध गरेकोमा सो अवधिमा, (ङ) दफा १४ बमोजिम पुनर्भरणको लागी समय छुट्याईएका क्षेत्रहरूमा ।”
१६६.	मा. शिशिर खनाल	१२	देहायको उपदफा (२) थप्नु पर्ने: “(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन नभएका कारण सडक पुल वा झोलुङ्गे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना जोखिममा रहेको अवस्थामा र विपद जोखिमको न्युनीकरण गर्न हटाउन पर्ने भनी नेपाल सरकारले पहिचान गरेको अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउने गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।”
१६७.	मा. सोबिता गौतम	१२	देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:- “यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नदीजन्य सामग्रीको संकलन गर्न नसक्ने अवस्था भए कम्पनिको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनीले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”

१६८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१२	देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:- “यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नदीजन्य सामग्रीको संकलन गर्न नसक्ने अवस्था भए कम्पनिको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनीले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
१६९.	मा. बिनिता कठायत	१३	उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्नु पर्ने: “१) दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री गर्न वा त्यस्ता कार्यको अनुगमन र नियमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी परिभाषित गरी एक संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम नदीजन्य निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने रकम छुट्याई बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहयोग लिई समन्यायिक रुपमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ ।”
१७०.	मा. सोबिता गौतम	१३	उपदफा (१) र (२) हटाउनु पर्ने ।
१७१.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१३	उपदफा (१) र (२) हटाउनु पर्ने ।
१७२.	मा. विद्या भट्टराई	१३	प्रदेश मार्फत सबै स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
१७३.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१३	उपदफा (१) अन्तर्गत उल्लेखित संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी परिभाषित गरिनु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत समन्यायिक बाँडफाँडका आधारहरू तय गरिनु पर्ने वा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहयोग लिन सकिने प्रावधान उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक हुन जाने ।
१७४.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१३	उपदफा (१) अन्तर्गत उल्लेखित संयुक्त संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी परिभाषित गरिनु पर्ने । उपदफा (२) अन्तर्गत समन्यायिक बाँडफाँडका आधारहरू तय गरिनु पर्ने वा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहयोग लिन सकिने प्रावधान उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक हुन जाने ।
१७५.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१४	उपदफा (१) अन्तर्गत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्रीका शर्तमध्ये वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उत्खनन तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता वातावरणीय प्रतिवेदनहरू स्थानीय तहले तयार पार्ने, स्थानीय तहले नै स्वीकृत गर्ने तथा कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्ने हुँदा यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित

			वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र स्वीकृत गर्ने हकमा सो द्वन्द्व आउन नदिने किसिमको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
१७६.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१४	उपदफा (१) अन्तर्गत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्रीका शर्तमध्ये वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उत्खनन तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता वातावरणीय प्रतिवेदनहरू स्थानीय तहले तयार पार्ने, स्थानीय तहले नै स्वीकृत गर्ने तथा कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्ने हुँदा यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र स्वीकृत गर्ने हकमा सो द्वन्द्व आउन नदिने किसिमको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
१७७.	मा. रामनाथ अधिकारी	१४	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:- “(१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।”
१७८.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रकमणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी	१४	उपदफा (२) मा “भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन ,अनुसन्धान गरी विश्लेषण समेत गर्नु पर्ने” व्यवस्था राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा “तोकिए बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नियमावलीमा व्यवस्था उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
१७९.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	१४	यो दफा हटाई पुनर्लेखन गर्नु पर्ने । उपदफा (२) र (३) अनुसार वातावरण अध्ययनको लागि कुन टुलको प्रयोग गर्ने स्पष्ट हुनु पर्ने ।
१८०.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१४	उपदफा (३) पछि “तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढी लगायतका विपदको सम्भाव्यता वा जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।” थप गर्ने:
१८१.	मा. डा. तोसिमा कार्की	१४	दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको देहायको दफा १५ थप गर्नु पर्ने: “१५. पुनर्भरणको लागी समय छुट्याउनु पर्ने: (१) कुनै पनि खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ तथा नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, प्रयोग र सङ्कलन गर्न सकिने अधिकतम मापदण्ड तोकिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर अधिकतम उत्खनन भएका प्राकृतिक खनिज

			क्षेत्रलाई पुनर्भरण हुन दिनको लागी कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि थप उत्खननमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको क्षेत्रमा आवधिक रूपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता पश्चात् मात्र पुनःउत्खननको लागी खुला गरिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरेमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।“
१८२.	मा. सोबिता गौतम	१४	<u>उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नु पर्ने:-</u> “(५) कुनै व्यक्तिले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा विक्री गर्दा बातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेको देखिएमा वा यस्तो प्रकारको गुनासो वा उजुरी प्राप्त गरेमा त्यस्तो काममा सुधार ल्याउन वा उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्ने काम रोक्न कम्पनीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।“ <u>दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको देहायको दफा १५ थप गर्नु पर्ने:</u> “१५. पुनर्भरणको लागी समय छुट्याउनु पर्ने: (१) कुनै पनि खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ तथा नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, प्रयोग र सङ्कलन गर्न सकिने अधिकतम मापदण्ड तोकिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर अधिकतम उत्खनन भएका प्राकृतिक खनिज क्षेत्रलाई पुनर्भरण हुन दिनको लागी कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि थप उत्खननमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको क्षेत्रमा आवधिक रूपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता पश्चात् मात्र पुनःउत्खननको लागी खुला गरिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरेमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।“
१८३.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१४	<u>उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राख्नु पर्ने:-</u> “(५) कुनै व्यक्तिले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा विक्री गर्दा बातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेको देखिएमा वा यस्तो प्रकारको गुनासो वा उजुरी प्राप्त गरेमा त्यस्तो काममा सुधार ल्याउन वा उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्ने काम रोक्न कम्पनीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।“ <u>दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको देहायको दफा १५ थप गर्नु पर्ने:</u> “१५. पुनर्भरणको लागी समय छुट्याउनु पर्ने: (१) कुनै पनि खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ तथा नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, प्रयोग र सङ्कलन गर्न सकिने अधिकतम मापदण्ड तोकिनु पर्नेछ ।

			(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर अधिकतम् उत्खनन भएका प्राकृतिक खनिज क्षेत्रलाई पुनर्भरण हुन दिनको लागी कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि थप उत्खननमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको क्षेत्रमा आवधिक रूपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता पश्चात् मात्र पुनःउत्खननको लागि खुला गरिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरेमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।“
१८४.	मा. शिशिर खनाल		<u>दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको देहायको दफा १५ थप गर्नु पर्ने:</u> “१५. पुनर्भरणको लागी समय छुट्याउनु पर्ने: (१) कुनै पनि खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ तथा नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, प्रयोग र सङ्कलन गर्न सकिने अधिकतम मापदण्ड तोकिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर अधिकतम् उत्खनन भएका प्राकृतिक खनिज क्षेत्रलाई पुनर्भरण हुन दिनको लागी कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि थप उत्खननमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको क्षेत्रमा आवधिक रूपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता पश्चात् मात्र पुनःउत्खननको लागि खुला गरिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरेमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।“
१८५.	मा. बिनिता कठायत	१४	<u>दफा १४ पछि देहाय बमोजिमको देहायको दफा १५ थप गर्नु पर्ने:</u> “१५. पुनर्भरणको लागी समय छुट्याउनु पर्ने: (१) कुनै पनि खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ तथा नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, प्रयोग र सङ्कलन गर्न सकिने अधिकतम मापदण्ड तोकिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर अधिकतम् उत्खनन भएका प्राकृतिक खनिज क्षेत्रलाई पुनर्भरण हुन दिनको लागी कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि थप उत्खननमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको क्षेत्रमा आवधिक रूपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता पश्चात मात्र पुनःउत्खननको लागि खुला गरिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरेमा तोकिए बमोजिमको सजाय हुनेछ ।“
१८६.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१५	उपदफा (४) मा “स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, उत्पादन वा प्रशोधन गर्दा निर्धारित क्षेत्रको समीपवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जलचर, जलप्रणाली,

			वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक उपाय र सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१८७.	मा. विनिता कठायत	१५	उपदफा (४) मा “स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, उत्पादन वा प्रशोधन गर्दा निर्धारित क्षेत्रको समीपवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जलचर, जलप्रणाली, वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक उपाय र सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१८८.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१५	उपदफा (४) मा “स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, उत्पादन वा प्रशोधन गर्दा निर्धारित क्षेत्रको समीपवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, जलचर, जलप्रणाली, वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक उपाय र सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । “ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१८९.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१५	उपदफा (४) मा रहेको “निर्धारित क्षेत्रको” भन्ने शब्दहरूपछि समीपवर्ती क्षेत्रका पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली ” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
१९०.	मा. विद्या भट्टराई	१५	उपदफा (४) मा “र विद्यालय ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र शिशु स्याहार केन्द्र स्वास्थ्य संस्था आदि लगायतका क्षेत्रमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । “ भन्ने थप गर्ने ।
१९१.	मा. सोविता गौतम	१५	हटाउनु पर्ने ।
१९२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१५	हटाउनु पर्ने ।
१९३.	मा. प्रेम सुवाल	१६	हटाउनु पर्ने ।
१९४.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रकमणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ,	१६	देहाय बमोजिम उपदफा (३) थप गर्ने: “(३) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित वस्तिमा धुलो, धुँवा र ध्वनीबाट पर्ने प्रभाव मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरिने । “

	मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी		
१९५.	मा. निशा डाँगी	१६	दफा शिर्षक र उपदफा (१) मा “वातावरणमैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरण मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
१९६.	मा. विनिता कठायत	१६	दफा शिर्षक र उपदफा (१) मा “वातावरणमैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरण मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
१९७.	मा. सोविता गौतम	१६	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) कम्पनिले यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरण मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।”
१९८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१६	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) कम्पनिले यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरण मैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।”
१९९.	मा. निशा डाँगी	१७	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन स्थलमा प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनको ढुवानी मार्ग र भारवहन क्षमता त्यस्तो सडकमार्गको भारवहन क्षमताको आधारमा तोक्नु पर्नेछ ।”
२००.	मा. विनिता कठायत	१७	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन स्थलमा प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनको ढुवानी मार्ग र भारवहन क्षमता त्यस्तो सडकमार्गको भारवहन क्षमताको आधारमा तोक्नु पर्नेछ ।”
२०१.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१७	उपदफा (१) मा रहेको “क्षमताको आधारमा” भन्ने शब्दहरूपछि “ढुवानी मार्ग समेत तोकिएको हुनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
२०२.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	१७	परिच्छेद ४ को दफा १७ मा नयाँ उपदफा थप गरी निम्न अनुसार व्यवस्था गर्ने: “उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने र बिक्रीका लागि तयार भएका निर्माणजन्य सामग्रीको निकासी स्थानीय

			सरकारको कानून अनुसार गर्नु पर्नेछ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रमा पर्ने निर्माण सामग्रीको हकमा भने प्रदेश सरकारको कानून अनुसार निकासी हुने व्यवस्था गर्ने ।“
२०३.	मा. प्रदिप पौडेल	१८	उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप गर्ने: “(६) उपदफा (४) बमोजिम स्थानिय तहले दिएको निर्देशन अनुमति-पत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना नगरेमा स्थानीय तहले दफा ७ बमोजिम दिएको अनुमति पत्र खारेज गरी दश लाख जरिवाना गर्नेछ ।”
२०४.	मा. दिपा शर्मा, मा. ठाकुर गैरे	१८	देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्ने: <u>“उत्खनन वा सङ्कलनको परिमाणात्मक नियन्त्रण:</u> (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।“
२०५.	मा. नागिना यादव, मा. सिता कुमारी राना	१८	देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्नु पर्ने: <u>“उत्खनन वा सङ्कलनको परिमाणात्मक नियन्त्रण:</u> (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।“
२०६.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१८	उपदफा) २ (मा रहेको“ रेखाङ्कन ”पछि“ भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययन ”भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।

२०७.	मा. निशा डाँगी	१८	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्नु पर्ने:</u> “(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हुने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।”
२०८.	मा. शिशिर खनाल	१८	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (२) राख्नु पर्ने:</u> “(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हुने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।”
२०९.	मा. विनिता कठायत	१८	<u>उपदफा (१), (२) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२) र (४) राख्नु पर्ने:</u> “(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हुने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माण मुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षणको क्रममा कुनै क्षेत्र वा स्थानमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उत्खनन योग्य परिमाण र क्षेत्रको उत्खनन भैसकेको पाइएमा कम्पनीले थप उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ । “

			उपदफा (५) हटाइनु पर्ने ।
२१०.	मा. सोविता गौतम	१८	उपदफा (१), (२), (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२), (३) र (४) राख्नु पर्ने: “(१) भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हुने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए कम्पनीले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरिएकोमा निर्धारित क्षेत्रभित्र नै निर्धारित परिमाणभित्र नै उत्खनन वा सङ्कलन भए वा नभएको सम्बन्धमा कम्पनीले नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षणको क्रममा कुनै क्षेत्र वा स्थानमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उत्खनन योग्य परिमाण र क्षेत्रको उत्खनन भइसकेको पाइएमा कम्पनीले थप उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ ।” उपदफा (५) हटाउनु पर्ने ।
२११.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१८	उपदफा (१), (२), (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (१), (२), (३) र (४) राख्नु पर्ने: “(१) भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्न निर्धारण भएको क्षेत्र वा स्थानबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी हुने गरी उत्खनन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि निर्माणमुखी खनिज पदार्थ भए तोकिएको अधिकारी र नदीजन्य निर्माण सामग्री भए कम्पनीले सम्बन्धित प्राविधिकबाट भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण तथा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा गरिएको नाप, जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा उत्खनन वा सङ्कलनको सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरी परिमाण निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने सीमा निर्धारण र रेखाङ्कन गरिएकोमा निर्धारित क्षेत्रभित्र नै निर्धारित परिमाणभित्र नै उत्खनन वा सङ्कलन भए वा नभएको सम्बन्धमा कम्पनीले नियमित रूपमा

			अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन वा निरीक्षणको क्रममा कुनै क्षेत्र वा स्थानमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उत्खनन योग्य परिमाण र क्षेत्रको उत्खनन भइसकेको पाइएमा कम्पनीले थप उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ ।“ उपदफा (५) हटाउनु पर्ने ।
२१२.	मा. सोविता गौतम	१९	हटाउनु पर्ने ।
२१३.	मा. अशोक कुमार चौधरी	१९	हटाउनु पर्ने ।
२१४.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	१९	उपदफा (१) (२) (३) र (७) वातावरणीय दृष्टिकोणले घातक रहेकोले हटाउनु पर्ने ।
२१५.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	१९	उपदफा (१) (२) (३) र (७) वातावरणीय दृष्टिकोणले घातक रहेकोले हटाउनु पर्ने ।
२१६.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	१९	उपदफा (१) (२) (३) र (७) वातावरणीय दृष्टिकोणले घातक रहेकोले हटाउनु पर्ने ।
२१७.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	१९	उपदफा (१) (२) (३) र (७) वातावरणीय दृष्टिकोणले घातक रहेकोले हटाउनु पर्ने ।
२१८.	मा. रामनाथ अधिकारी	१९	<u>देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “उपदफा (१) संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य तथा खनिजजन्य सामग्री अधिक सेडिमेन्टेसन भएको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सङ्कलन, उत्खनन, बिक्री वितरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।“
२१९.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	१९	उपदफा) १) (२) (हटाउनु पर्ने । उपदफा) ७ (मा रहेको 'तोकिए बमोजिम "भन्ने शब्दहरूको सट्टा" प्रचलित कानून "बमोजिम बनाउने।

२२०.	मा. सेविता गौतम	२०	हटाउनु पर्ने ।
२२१.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२०	हटाउनु पर्ने ।
२२२.	मा. प्रेम सुवाल	२०	“क्रसर सम्बन्धी काम संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने” राख्नु पर्ने ।
२२३.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	२०	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “जुन-जुन निकायमा दर्ता भएका हुन् वा अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगलाई प्रचलित उद्योग सम्बन्धि कानून अनुसार अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरहि दुरी सम्बन्धि मापदण्ड राखी उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धुलो, रासायनिक र फोहोर पानीलाई शून्य सहनशीलताको निति अवलम्बन गरी पुराना तर अनुमती प्राप्त नगरेका र पुराना दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र दर्ता वा नवीकरण नगरेका लाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने ।”
२२४.	मा. दिपक बहादुर सिंह	२०	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “जुन-जुन निकायमा दर्ता भएका हुन् वा अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगलाई प्रचलित उद्योग सम्बन्धि कानून अनुसार अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरहि दुरी सम्बन्धि मापदण्ड राखी उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धुलो, रासायनिक र फोहोर पानीलाई शून्य सहनशीलताको निति अवलम्बन गरी पुराना तर अनुमती प्राप्त नगरेका र पुराना दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र दर्ता वा नवीकरण नगरेका लाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने ।”
२२५.	मा. अनिशा नेपाली	२०	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “जुन-जुन निकायमा दर्ता भएका हुन् वा अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगलाई प्रचलित उद्योग सम्बन्धि कानून अनुसार अन्य निर्माणजन्य उद्योग सरहि दुरी सम्बन्धि मापदण्ड राखी उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धुलो, रासायनिक र फोहोर पानीलाई शून्य सहनशीलताको निति अवलम्बन गरी पुराना तर अनुमती प्राप्त नगरेका र पुराना दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र

			दर्ता वा नवीकरण नगरेका लाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने ।“
२२६.	मा. रामनाथ अधिकारी	२०	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “(१) निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री सम्बन्धी काम गर्न वा सङ्कलित निर्माणजन्य सामग्रीको क्रसर बालुवा तथा खनिजजन्य उद्योग उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगभित्र पर्दछन्, जसलाई पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता गर्नु पर्दछ । (२) १५ करोडसम्मका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी, उद्देश्य थप वा परिवर्तन र नवीकरण गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्नु पर्नेछ, जसको वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ ।“ <u>उपदफा (२) को सट्टा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “उपदफा (१) मा साविकमा दर्ता भएका वा नवीकरण नभएका वा सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता नभएका नदीजन्य तथा खनिजजन्य उद्योगलाई यो ऐन अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धुलो र फोहोरलाई शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गरी १ वर्षभित्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र दर्ता शुल्क बुझाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने निकायमा दर्ता वा नवीकरण वा अन्य सबै कार्य गर्नु पर्नेछ ।“ <u>उपदफा (४) को सट्टा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “(४) क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन र खनिजजन्य उद्योग सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन र सञ्चालन गर्ने अनुमतिको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको र साविक दर्ता भएका उद्योग अनुमति दिने निकायको हुनेछ ।“
२२७.	मा. महेश कुमार वर्तौला	२०	<u>उपदफा (२) को सट्टा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> “उपदफा (१) मा साविकमा दर्ता भएका वा नवीकरण नभएका वा सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता नभएका नदीजन्य तथा खनिजजन्य उद्योगलाई यो ऐन अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धुलो र फोहोरलाई शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गरी १ वर्षभित्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको नवीकरण दस्तुर र दर्ता शुल्क बुझाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने निकायमा दर्ता वा नवीकरण वा अन्य सबै कार्य गर्नु पर्नेछ ।“ <u>उपदफा (४) को सट्टा देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u>

			“(४) क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन र खनिजजन्य उद्योग सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन र सञ्चालन गर्ने अनुमतिको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको र साविक दर्ता भएका उद्योग अनुमति दिने निकायको हुनेछ ।” त्यसैगरी छुलफलका क्रममा अन्य विभिन्न दफाहरु ।
२२८.	मा. विद्या भट्टराई	२०	उपदफा (४) मा जरिवाना रकम २५ देखि ५० लाखसम्म कायम गर्ने ।
२२९.	मा. जनार्दन शर्मा, मा. माधव सापकोटा, मा. सुर्यमान दोड	२०	<u>देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:</u> “परिच्छेद ५ को दफा २० मा (१) क्रसर तथा बालुवा र खानीजन्य उद्योगलाई उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिनेछ । (२) क्रसर उद्योगलाई पनि अन्य उद्योग सरह पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रदेश र संघमा दर्ता गर्नु पर्दछ । (३) १५ करोडसम्मका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी उद्देश्य थप वा परिवर्तन र नवीकरण गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी अनुमति दिने निकायको रहनेछ । जसको वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ ।”
२३०.	मा. निशा डाँगी	२०	उपदफा (४) पछि “सरकारको नियम प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी सञ्चालन भैरहेका उद्योगहरुलाई दफा ३ बमोजिम नवीकरण नगरिएको पाइएमा दफा ४ आकर्षित हुने छैन ।” भनी थप्नु पर्ने ।
२३१.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२०	उपदफा (१), (२), (३), (४) अन्तर्गत “प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश हटाई “ऐनको दफा ७(ख) बमोजिम उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने ।
२३२.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम	२०	उपदफा (१) मा “स्थानीय तहको सिफारिसमा” भन्ने शब्दहरु थप्नु पर्ने ।
२३३.	मा. दिपक गिरी	२०	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायका उपदफाहरु राखी त्यसपछिका उपदफाहरुको क्रम मिलाउनु पर्ने:</u> “(१) ढुङ्गा, मिस्कट, बालुवा, उत्खनन, सङ्कलन र उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगभित्र पर्दछन् । जुन औद्योगिक कानून अनुसार दर्ता भएका अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा दूरी सम्बन्धी शर्त या मापदण्डको छुट्टै कानून वा कार्यविधि मनाउन आवश्यक देखिएको छैन ।

			(२) कसर तथा बालुवा र खानीजन्य उद्योगलाई दूरी सम्बन्धी मापदण्ड नबनाई उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिनेछ । (३) कसर उद्योगलाई पनि अन्य उद्योगसहरा पँजीको आधारमा वर्गीकरण गरी स्थानीय तह, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रदेश र सङ्घमा दर्ता गर्नु पर्दछ । (४) १५ करोडसम्मका कसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी उद्देश्य थप वा परिवर्तन र नवीकरण गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी अनुमति दिने निकायको रहनेछ । जसको वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (५) जुन-जुन निकायमा दर्ता भएका हुन् वा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सञ्चालन भइरहेका तर दर्ता हुन बाकी रहेका त्यस्ता उद्योगलाई प्रचलित उद्योग सम्बन्धी कानून अनुसार अन्य उद्योग सरह दूरी सम्बन्धी मापदण्ड नराखी उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ध्वनी, वायु, धूलो, रासायनिक र फोहोर पानीलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी पुराना तर अनुमति प्राप्त नगरेका र पुराना दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका कसर उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र दर्ता वा नवीकरण गर्नु पर्दछ । (६) नदीजन्य वा खानीजन्य ढुङ्गा, बालुवा र मिस्कट प्रशोधन उद्योगहरूको अनुमति कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति दिने निकायको नियम अनुसार नवीकरण तथा अन्य सबै कार्य गर्नेछ ।“
२३४.	मा. सोविता गौतम	२१	हटाउनु पर्ने ।
२३५.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२१	हटाउनु पर्ने ।
२३६.	मा. दिपक गिरी	२१	दफा २१ को सङ्ग देहायको दफा २१ को राख्नु पर्ने: “२१. उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड वा शर्त: (१) वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुरूप उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझाव, मापदण्ड वा शर्तलाई पालना गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्दछ । (२) प्रशोधन उद्योगले प्रयोग गर्ने नदीजन्य र खानीजन्य कच्चा पदार्थ स्थानीय र खानी नियम अनुसार आवश्यक मेशिनरी औजारहरू प्रयोग गरी सङ्कलन तथा उत्खनन कार्य गर्नु पर्दछ ।“

२३७.	मा. प्रेम सुवाल	२१	“संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने” राख्नु पर्ने ।																						
२३८.	मा. गोकुल बास्कोटा	२१	उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:- “राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गको क्रमश १ किलोमिटर भित्र र ५०० मिटरभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन।” उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:- “कृषि प्रयोजनमा रहेको उर्वर जमिनमा उत्खनन गर्न पाइने छैन।”																						
२३९.	मा. रामनाथ अधिकारी	२१	उपदफा (१) र (२) मा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:- “(१) नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्रीमा आधारित साविकमा दर्ता भएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका लागि दुरी सम्बन्धी शर्त वा मापदण्ड लागू हुने छैन, त्यसका लागि उद्योग सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूरक वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणमैत्री शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नु पर्नेछ, तर, कुनै कारणवस उद्योग स्थानान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थान र समय अवधि तोकी स्थानान्तरण गराउनु पर्नेछ । अन्य विषयहरू यो ऐन बमोजिम हुनेछन् । (२) प्रशोधन उद्योगले प्रयोग गर्ने नदीजन्य र खनिजजन्य कच्चा पदार्थ यो ऐन अनुसार र खानी नियम अनुसार आवश्यक मेशिनरी औजारहरू प्रयोग गरी सङ्कलन तथा उत्खनन कार्य गर्नु पर्नेछ ।”																						
२४०.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२१	उपदफा (१) मा रहेको “तोकिए बमोजिमको” भन्ने शब्दहरू हटाई “वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने । उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप्नु पर्ने: “(६) क्रसर उद्योग दर्ता वा सञ्चालन गर्दा देहायको दुरी सम्बन्धी शर्त तथा मापदण्ड लागू हुनेछः <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2">विवरण</th><th colspan="2">दुरी सम्बन्धि मापदण्ड</th></tr> <tr> <th>तराई</th><th>पहाड</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td><td>शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान वा सुरक्षा निकायबाट</td><td>५०० मी.</td><td>२०० मी.</td></tr> <tr> <td>२.</td><td>पक्की पूलबाट</td><td>२०० मी.</td><td>२०० मी.</td></tr> <tr> <td>३.</td><td>अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट</td><td>१ कि.मी.</td><td>१ कि.मी.</td></tr> <tr> <td>४.</td><td>निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट</td><td>१ कि.मी.</td><td>१ कि.मी.</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	दुरी सम्बन्धि मापदण्ड		तराई	पहाड	१.	शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान वा सुरक्षा निकायबाट	५०० मी.	२०० मी.	२.	पक्की पूलबाट	२०० मी.	२०० मी.	३.	अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.	४.	निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.
क्र.सं.	विवरण	दुरी सम्बन्धि मापदण्ड																							
		तराई	पहाड																						
१.	शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान वा सुरक्षा निकायबाट	५०० मी.	२०० मी.																						
२.	पक्की पूलबाट	२०० मी.	२०० मी.																						
३.	अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.																						
४.	निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.																						

			<table> <tr> <td>५.</td><td>हाईटेन्सन लाइनको पोलबाट</td><td>२०० मी.</td><td>२०० मी.</td></tr> <tr> <td>६.</td><td>ऐतिहासिक तालतलैया र जलाशयबाट</td><td>५०० मी.</td><td>५०० मी.</td></tr> <tr> <td>७.</td><td>चुरे संरक्षणक्षेत्रबाट</td><td>१५०० मी.</td><td>१५०० मी.</td></tr> <tr> <td>८.</td><td>घनावस्तिबाट</td><td>१ कि.मी.</td><td>१ कि.मी.</td></tr> </table>	५.	हाईटेन्सन लाइनको पोलबाट	२०० मी.	२०० मी.	६.	ऐतिहासिक तालतलैया र जलाशयबाट	५०० मी.	५०० मी.	७.	चुरे संरक्षणक्षेत्रबाट	१५०० मी.	१५०० मी.	८.	घनावस्तिबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.
५.	हाईटेन्सन लाइनको पोलबाट	२०० मी.	२०० मी.																
६.	ऐतिहासिक तालतलैया र जलाशयबाट	५०० मी.	५०० मी.																
७.	चुरे संरक्षणक्षेत्रबाट	१५०० मी.	१५०० मी.																
८.	घनावस्तिबाट	१ कि.मी.	१ कि.मी.																
२४१.	मा. सोविता गौतम	२२	हटाउनु पर्ने ।																
२४२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२२	हटाउनु पर्ने ।																
२४३.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	२२	उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था थप गरी सोही अनुसार उपदफाहरु मिलाउने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरु यो ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।																
२४४.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	२२	उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था थप गरी सोही अनुसार उपदफाहरु मिलाउने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरु यो ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।																
२४५.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	२२	उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था थप गरी सोही अनुसार उपदफाहरु मिलाउने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरु यो ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।																
२४६.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	२२	उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था थप गरी सोही अनुसार उपदफाहरु मिलाउने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरु यो ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।																
२४७.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी,	२२	उपदफा (३) मा जरिवाना पाँच लाखको सट्टा दश लाख राख्ने ।																

	मा. सम्झना थपलीया		
२४८.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रकमणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी	२२	उपदफा (३) मा जरिबाना पाँच लाखको सट्टा दश लाख राखे ।
२४९.	मा. निशा डाँगी	२२	उपदफा (४) थप्नु पर्ने: “(४) यस विधेयकको अधिनमा रही कार्य गरिरहेको कुनै पनि उद्योगलाई कार्य सञ्चालनमा बाधा पुग्ने कुनैपनि कार्य सरकारी तवरबाट गरिने छैन र कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्।”
२५०.	मा. विनिता कठायत	२२	उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई स्थानिय तहले अनुमतिपत्र रोक्का गरी रु. २ देखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२५१.	मा. शिशिर खनाल	२२	उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई स्थानिय तहले अनुमतिपत्र रोक्का गरी रु. २ देखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२५२.	मा. रामनाथ अधिकारी	२३	उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने: “(१) साविक दर्ता भएका र सञ्चालनमा आइरहेका उद्योगको हकमा दुरी, मापदण्ड वा शर्त लागु गरिने छैन,” (एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिमको मापदण्ड वा शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने बाक्यंश हटाउनु पर्ने) उपदफा (२) र (३) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने: “(२) उपदफा (१) क्रसर उद्योग दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन भई दर्ता हुन बाँकी रहेका वा विविधकारणले स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिएको स्थानमा, समय र सहूलियत दिई स्थानान्तरण गराउनुपर्नेछ, तर स्थानान्तरण गराउदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दुरी शर्त तथा मापदण्ड लागु हुने छैन । (३) उपदफा (२) तोकिएको अवधिभित्र स्थानान्तरण गर्न नसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्, वातावरणीय अध्ययन वा पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पूरा गरेका उद्योगको दर्ता खारेजीका लागि सिफारिस गरिने छैन ।”

२५३.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी, मा. सम्झना थपलीया	२३	उपदफा (४) मा जरिवाना दश लाख राख्ने ।
२५४.	मा. रघुजी पन्त	२३	उपदफा (१) मा “एक वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “६ महिना” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
२५५.	मा. विद्या भट्टराई	२३	उपदफा (२) अन्तर्गत “उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धीत स्थानीय सरकारले तोकेका स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्ने । उपदफा (४) मा “२० लाख जरिवाना” भन्ने राख्ने ।
२५६.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२३	देहाय बमोजिम उपदफा (५) थप गर्ने: “(५) अनुमति लिई सञ्चालन गरेका उद्योगहरू कुनै कारण स्थानान्तरण गर्नु परेमा स्थानीय तहले तोकिएको स्थानमा तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ ।”
२५७.	मा. दिपक गिरी	२३	दफा २३ को सट्टा देहायको दफा २३ को राख्नु पर्ने: “२३. उद्योग स्थानान्तरण: (१) (क्रसर उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वा दर्ता हुन बाँकी रहेका वा विविध कारणले स्थानान्तरण गर्नुपरेमा स्थानीय तहले तोकिएको स्थानमा समय र सहूलियत दिई वातावरणीय अध्ययनका आधारमा स्थानान्तरण गराउनु पर्नेछ । (२) अनुमति लिई सञ्चालन गरेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्नु परेमा स्थानीय तहले तोकिएको स्थानमा मात्र स्थानान्तरण गरिनेछ । (३) (एक वर्षभित्र मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति खारेजीको सिफारिस गर्ने शब्द हटाई साविक कानून अनुसार दर्ता भएका उद्योगले वातावरण सम्बन्धी शून्य सहनशीलता अनुसार हुनेछ ।”
२५८.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	२३	उपदफा (१) मा “दुई वर्षभित्रमा मापदण्ड अनुसार स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२५९.	मा. प्रदिप पौडेल	२४	उपदफा ४ पछि देहाय बमोजिम उपदफा (५) थप गर्ने: “(५) उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी रकम स्थानीय तहले उत्खनन गर्ने क्षेत्रमा व्यावस्थापनको निमित्त खर्च गर्नु पर्नेछ।”
२६०.	मा. प्रेम सुवाल	२४	“संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने” राख्नु पर्ने ।
२६१.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	२४	दफा २४, २५, २६ हटाउनु पर्ने ।
२६२.	मा. विनिता कठायत	२४	दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राख्नु पर्ने: “२४.रोयल्टी: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी रकम कम्पनी मार्फत स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी रकम उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित कम्पनिले निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परिमाणको अनुगमन निरीक्षण तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीले तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन भएको रोयल्टी सम्बन्धित कम्पनीले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षण र त्यसमा लागेको प्रशासनिक खर्च छुट्याई संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच तोकिए बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ ।”
२६३.	मा. सोबिता गौतम	२४	दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राख्नु पर्ने: “२४.रोयल्टी: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी रकम कम्पनी मार्फत स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी रकम उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित कम्पनिले निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परिमाणको अनुगमन निरीक्षण तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीले तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन भएको रोयल्टी सम्बन्धित कम्पनीले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षण र त्यसमा लागेको प्रशासनिक खर्च छुट्याई संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच तोकिए बमोजिम बाँडफाँट

			गर्नु पर्नेछ ।“
२६४.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२४	दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राख्नु पर्ने: “२४. <u>रोयल्टी</u>: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी रकम कम्पनी मार्फत स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी रकम उत्खनन, सङ्कलन वा प्रशोधनको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित कम्पनिले निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परिमाणको अनुगमन निरीक्षण तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीले तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन भएको रोयल्टी सम्बन्धित कम्पनीले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षण र त्यसमा लागेको प्रशासनिक खर्च छुट्याई संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच तोकिए बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ ।“
२६५.	मा. बिनिता कठायत	२५	<u>उपदफा (१ (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१ (२) र (३) राख्नु पर्ने:</u> “(१) कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री परिमाणको आधारमा कम्पनीले बनाएको कानून बमोजिम सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ । (२) उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्दा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित शुल्क कम्पनीलाई बुझाएपछि मात्र त्यस्तो निर्माणमुखी सामग्री आपूर्ति गर्न सकिनेछ । (३) कम्पनीले बालुवा वा पांगो धुने र प्रशोधन गर्ने यन्त्र (फिरफिरे) प्रयोग गर्ने तथा निर्माणमुखी सामग्री प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित परिमाणको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी कम्पनी बमोजिम व्यवसाय कर लगाउन सक्नेछ ।“
२६६.	मा. सोबिता गौतम	२५	<u>उपदफा (१ (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१ (२) र (३) राख्नु पर्ने:</u> “(१) कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री परिमाणको आधारमा कम्पनीले बनाएको कानून बमोजिम सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ । (२) उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्दा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित शुल्क कम्पनीलाई बुझाएपछि मात्र त्यस्तो निर्माणमुखी सामग्री आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

			(३) कम्पनीले बालुवा वा पांगो धुने र प्रशोधन गर्ने यन्त्र (फिरफिरे) प्रयोग गर्ने तथा निर्माणमुखी सामग्री प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित परिमाणको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी कम्पनी बमोजिम व्यवसाय कर लगाउन सक्नेछ ।“
२६७.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२५	उपदफा (१ (२) र (३) को सट्टा देहायको उपदफा (१ (२) र (३) राख्नु पर्ने: “(१) कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री परिमाणको आधारमा कम्पनीले बनाएको कानून बमोजिम सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ । (२) उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्दा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित शुल्क कम्पनीलाई बुझाएपछि मात्र त्यस्तो निर्माणमुखी सामग्री आपूर्ति गर्न सकिनेछ । (३) कम्पनीले बालुवा वा पांगो धुने र प्रशोधन गर्ने यन्त्र (फिरफिरे) प्रयोग गर्ने तथा निर्माणमुखी सामग्री प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित परिमाणको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरी कम्पनी बमोजिम व्यवसाय कर लगाउन सक्नेछ ।“
२६८.	मा. प्रेम सुवाल	२५	“स्थानीय तहले गर्ने” राख्नु पर्ने ।
२६९.	मा. प्रदिप पौडेल	२६	उपदफा (१) हटाई देहायको उपदफा (१) र (२) राख्ने र सो पछिको उप-दफाहरूको क्रमसंख्या मिलाउने: “(१) दफा ९,१०, वा ११ बमोजिम बिक्री र दफा २५ बमोजिमको सेवा शुल्क वा करबाट सङ्कलित राजस्वमध्ये बिस प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षणको प्रयोजनार्थ प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वातावरण संरक्षण कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम वातावरण संरक्षण कोषमा रकम दाखिल गरे पश्चात बाँकी हुने राजस्वको साठी प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानिय तह र चालिस प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने गरी राजस्व बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।“
२७०.	मा. बासुदेव घिमिरे, मा. रणकुमारी बलम्पाकी, मा. प्रतिक्षा तिवारी, मा. सम्झना थपलीया	२६	उपदफा (५) मा रकम बाडफाँटः सङ्घ दश प्रतिशत, प्रदेश बीस प्रतिशत, स्थानीय तह सत्तरी प्रतिशत राख्ने ।
२७१.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रकमणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा.	२६	उपदफा (छ) बमोजिम नदीजन्य निर्माण सामग्रीबाट प्राप्त हुने रकमको बाँडफाँड संघमा २० प्रतिशत, प्रदेशमा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत तोकियो पर्ने ।

	हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी		
२७२.	मा. विद्या भट्टराई	२६	उपदफा (५) मा “महालेखाले अनुगमन गर्न सक्नेछ । “भन्ने थप गर्ने ।
२७३.	मा. विनिता कठायत	२६	उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने: “(३) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन हुने रकम कम्पनीले सङ्कलन गरी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । “
२७४.	मा. सोबिता गौतम	२६	उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्नु पर्ने: “(३) उपदफा (१) बमोजिम सङ्कलन हुने रकम कम्पनीले सङ्कलन गरी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । “
२७५.	मा. विनिता कठायत	२७	हटाउनु पर्ने ।
२७६.	मा. सोबिता गौतम	२७	हटाउनु पर्ने ।
२७७.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२७	हटाउनु पर्ने ।
२७८.	मा. प्रदिप पौडेल	२८	दफा शीर्षक देहाय बमोजिम राख्ने: “केन्द्रीय समन्वय,सहजीकरण तथा अनुगमन समिति” उपदफा (१) को खण्ड (झ) पछि देहायको खण्ड (ज) थप गरी सो पछिको खण्डको क्रम मिलाउनु पर्ने: “(ज) भुगर्भ विज्ञ- सदस्य”
२७९.	मा. नारायणी शर्मा. मा. उर्मिला माझी	२८	उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा “सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विषयविज्ञ - सदस्य” राख्ने र साविक खण्ड (ज) लाई खण्ड (ट) मा राखी क्रम मिलाउनु पर्ने ।
२८०.	मा. लक्ष्मी तिवारी	२८	उपदफा (१) अन्तर्गत: “केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति: (१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नीतिगत बिषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न वार्षिक रुपमा न्यूनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिम एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति

			रहनेछ । “ भन्ने व्यवस्था राख्ने ।
२८१.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	२८	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत:</u> <u>केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति:</u> निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय समन्वय र सहजीकरण समिति रहने भनी मन्त्रीको संयोजकत्वमा सचिव, प्रदेश प्रतिनिधी तथा स्थानिय प्रतिनिधी भएको समिति बनाइएको छ । यस समितिमा बिज्ञलाई राखिएको छैन । <u>उपदफा (२) अन्तर्गत:</u> बिज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भनिए तापनि अनिवार्य गरिएको छैन । यो व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक तथा खर्चिलो देखिन्छ । एउटा बैठक बस्नको लागि स्थानीय तहदेखी राजधानीसम्म आउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । नीतिगत विषय ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्ने विषय हो । ऐन अन्तर्गत बनाइएको समितिले प्रत्यायोजित अधिकार मात्र उपयोग गर्न सक्तछ ।
२८२.	मा. रामनाथ अधिकारी	२८	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,-</u> (ट) अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ - सदस्य (ठ) सदस्य, क्रसर तथा खानी उद्योग सम्बन्धी वातावरणविद्लाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । “ राख्नु पर्ने ।
२८३.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	२८	उपदफा (१) अन्तर्गत केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञहरु) वातावरणविद, भूगर्भविद, जलस्रोतविद र समाजशास्त्री (थप गर्ने। विषय विज्ञ र प्राविधिक सहितको छुट्टै प्राविधिक समिति बनाउन उपयुक्त हुने।
२८४.	मा. निशा डाँगी	२८	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने,-</u> “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा संघ प्रदेश र स्थानिय तहबिच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न वार्षिक रूपमा न्यूनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिम एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिती रहनेछ ।
२८५.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२८	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत देहायको खण्ड (च) र (छ) राख्ने:</u> “(च) अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ -सदस्य (छ) महानिर्देशक, खानी विभाग -सदस्य”

२८६.	मा. दिपक गिरी	२८	उपदफा (१) अन्तर्गत देहायको खण्ड (च) थप गर्नु पर्ने: “(च) अध्यक्ष, नेपाल कसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ -सदस्य”
२८७.	मा. विर बहादुर बलायर, मा. रमा कोइराला पौड्याल, मा. सञ्जय कुमार गौतम, मा. कान्तिका सेजुवाल, मा. सिता कुमारी राना, मा. सुशिला थिङ, मा. शान्ति बि.क.	२८	दफा २८, ३०, र ३२ मा सरोकारवाला व्यवसायिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने । निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधीकरणको व्यवस्था हुनु पर्ने । त्यसका लागि छुट्टै दफा थप गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२८८.	मा. बिनिता कठायत	२८	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:- “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन सङ्कलन प्रशोधन वा बिक्री बितरणका सम्बन्धमा कम्पनी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछः (क) मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन -संयोजक (ख) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य (घ) सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य (छ) प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार -सदस्य (ज) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ -सदस्य (झ) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ -सदस्य (ञ) कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सदस्य -सचिव
२८९.	मा. सोबिता गौतम	२८	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:- “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन सङ्कलन प्रशोधन वा बिक्री बितरणका सम्बन्धमा कम्पनी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछः (क) मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन -संयोजक

			(ख) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य (घ) सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य (छ) प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार -सदस्य (ज) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ -सदस्य (झ) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ -सदस्य (ञ) कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सदस्य -सचिव “दफा २ (ट) मा उल्लेखित कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।” भन्ने व्यवस्था थप्नु पर्ने ।
२९०.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२८	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:- “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन सङ्कलन प्रशोधन वा बिक्री बितरणका सम्बन्धमा कम्पनी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछः (क) मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन -संयोजक (ख) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य (घ) सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य (छ) प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार -सदस्य (ज) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ -सदस्य (झ) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ -सदस्य (ञ) कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सदस्य -सचिव “दफा २ (ट) मा उल्लेखित कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।” भन्ने व्यवस्था थप्नु पर्ने ।
२९१.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	२९	काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा यस समितिले विषयविज्ञले गर्नेभन्दा केही पनि बढी गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

२९२.	मा. प्रदिप पौडेल	२९	खण्ड (छ) पछि देहाय बमोजिमको खण्ड (ज) थप गरी सो पछिको खण्डको क्रमसंख्या मिलान गर्ने: “(ज) नेपालमा सञ्चालित निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन गर्ने उद्योगको अनुगमन गर्ने”
२९३.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	३०	दफा ३०, ३२ र ३६ अन्तर्गत,- प्रदेश समन्वय र सहजीकरण समिति, जिल्ला स्तरिय अनुगमन समिति स्थानीय अनुगमन ४ तहका अनुगमन समिति राखिएका छन् । यो व्यवहारिक देखिदैन । यसको सट्टामा स्थानीय निकायले अनुगमन गर्ने र सो अनुगमन कानून बमोजिम नगरिएको देखिएमा त्यस उपर उजुरी गर्ने निकायको व्यवस्था संघीय ऐनमा नै हुँदा राम्रो हुन्थ्यो की ?
२९४.	मा. रामनाथ अधिकारी	३०	उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,- “(ज) प्रतिनिधी, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ (प्रदेशस्तर) - सदस्य (ट) सदस्य, क्रसर तथा खानी उद्योगसँग सम्बन्धी वातावरण विद्लाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
२९५.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	३०	उपदफा (१) अन्तर्गत प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक विषयविज्ञहरु वातावरणविद, भूगर्भशास्त्री, जलस्रोतविद र समाजशास्त्री थप गर्ने ।
२९६.	मा. निशा डाँगी	३०	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समन्वय र सहजीकरण गर्न वार्षिक रूपमा न्यूनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिम एक प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिती रहनेछ ।”
२९७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	३०	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समन्वय र सहजीकरण गर्न वार्षिक रूपमा न्यूनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिम एक प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिती रहनेछ ।”
२९८.	मा. सोबिता गौतम	३०	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछः (क) सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण सम्बन्धी संयोजक विषय हेर्ने मन्त्री- संयोजक

			(ख) प्रमुख, सचिव, प्रदेश सरकार- सदस्य (ग) प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ (प्रदेशस्तर)- सदस्य (घ) प्रतिनिधि, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (प्रदेशस्तर)- सदस्य (ङ) सचिव, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव, प्रदेश सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य (छ) प्रमुख, प्रदेश प्रहरी कार्यालय- सदस्य (ज) प्रमुख, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल- सदस्य (ञ) कम्पनीको प्रदेश प्रबन्ध निर्देशक सदस्य-सचिव
२९९.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३०	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहनेछः (क) सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण सम्बन्धी संयोजक विषय हेर्ने मन्त्री- संयोजक (ख) प्रमुख, सचिव, प्रदेश सरकार- सदस्य (ग) प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ (प्रदेशस्तर)- सदस्य (घ) प्रतिनिधि, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (प्रदेशस्तर)- सदस्य (ङ) सचिव, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव, प्रदेश सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य (छ) प्रमुख, प्रदेश प्रहरी कार्यालय- सदस्य (ज) प्रमुख, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल- सदस्य (ञ) कम्पनीको प्रदेश प्रबन्ध निर्देशक सदस्य-सचिव
३००.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	३०	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,-</u> “(ज) अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ (प्रदेशस्तर) - सदस्य”
३०१.	मा. दिपक गिरी	३०	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत देहायको खण्ड (ज) थप गर्नु पर्ने:</u> “(ज) प्रतिनिधि, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ (प्रदेशस्तर) – सदस्य”
३०२.	मा. बिनिता कठायत	३०	<u>उपदफा (१) को खण्ड (झ) को सट्टा देहायको उपदफा (१) को खण्ड (झ) राख्नु पर्ने:</u> “(झ) कम्पनीको प्रदेश प्रबन्ध निर्देशक सदस्य -सचिव”

३०३.	मा. रामनाथ अधिकारी	३२	<u>उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,-</u> “(अ) जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सदस्य, (ट) नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधि (जिल्लास्तर) - सदस्य” <u>देहाय बमोजिम उपदफा (२) थप्नु पर्ने:</u> “प्रत्येक पालिकामा समेत एक अनुगमन समिति रहनेछ । नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन सङ्कलनको अनुगमन समिति छुट्टै बनाउनु पर्दछ । जसमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक, जि.प्र.का. सदस्य, घरेलु कार्यालय सदस्य, क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि सदस्य, सम्बन्धित स्थानीयतहको प्रतिनिधि सदस्य, वनको प्रतिनिधि सदस्य हुनु पर्दछ । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय संयोजक, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सदस्य, जि.प्र.का. सदस्य, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदस्य, क्रसर व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुनु पर्दछ ।”
३०४.	मा. बिजुला रायमाझी, मा. रकमणी राना बराइली, मा. सुर्य कुमारी श्रेष्ठ, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. शान्ति श्रेष्ठ, मा. शान्ति चौधरी, मा. आस्मा चौधरी	३२	उपदफा (१) मा खण्ड (झ) थप्ने: “(झ) अनुगमन समितिमा भूगर्भ विज्ञ एक जना- सदस्य”
३०५.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	३२	उपदफा (१) मा प्राविधिक, विषयगत विज्ञ थप गर्ने ।
३०६.	मा. निशा डाँगी	३२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ढुवानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा, वार्षिक रूपमा न्युनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछ ।”
३०७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	३२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ढुवानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा, वार्षिक रूपमा न्युनतम पटक बैठक बस्ने गरी देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछ ।”

३०८.	मा. दिपक गिरी	३२	समितिमा सदस्य थप गरी देहाय व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनु पर्ने “जिल्ला घरेलु तथा सदस्य, साना उद्योग कार्यालय - सदस्य नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधि (जिल्लास्तर) -सदस्य” देहाय बमोजिम व्यवस्था राख्नु पर्ने: “अनुगमन समिति: (१) प्रत्येक पालिकामा एक अनुगमन समिति रहनेछ । (२) नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन् सङ्कलनको अनुगमन समिति छुट्टै बनाउनु पर्दछ । जसमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक, जि.प्र.का सदस्य, घरेलु कार्यालय सदस्य, क्रसर उद्योगको प्रतिनिधी सदस्य, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधी सदस्य, वनको प्रतिनिधि सदस्य हुनु पर्दछ । (३) क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय संयोजक, राजस्व कार्यालय सदस्य, जि.प्र.का सदस्य, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधी सदस्य, क्रसर व्यवसायको प्रतिनिधी सदस्य हुनु पर्दछ ।”
३०९.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	३२	उपदफा (१) अन्तर्गत देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने,- “(झ) अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ (जिल्लास्तर) - सदस्य”
३१०.	मा. बिनिता कठायत	३२	उपदफा (१) को अन्त्यमा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,- “(झ) कम्पनीको जिल्ला सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक सदस्य-सचिव”
३११.	मा. सोबिता गौतम	३२	उपदफा (१) को अन्त्यमा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,- “(झ) कम्पनीको जिल्ला सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक सदस्य-सचिव”
३१२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३२	उपदफा (१) को अन्त्यमा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने,- “(झ) कम्पनीको जिल्ला सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक सदस्य-सचिव”
३१३.	मा. बिनिता कठायत	३५	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) र (५) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (६) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (७) को सट्टा देहायको उपदफा (७) राख्नु पर्ने,- (७) अनुगमन समितिले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक १ महिनामा समिति र दफा ३० बमोजिमको कम्पनी, प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा गर्नु पर्नेछ ।

३१४.	मा. सोबिता गौतम	३५	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) र (५) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (६) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (७) को सट्टा देहायको उपदफा (७) राख्नु पर्ने,-</u> (७) अनुगमन समितिले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक १ महिनामा समिति र दफा ३० बमोजिमको कम्पनी, प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा गर्नु पर्नेछ ।
३१५.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३५	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) र (५) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (६) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (७) को सट्टा देहायको उपदफा (७) राख्नु पर्ने,-</u> (७) अनुगमन समितिले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक १ महिनामा समिति र दफा ३० बमोजिमको कम्पनी, प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा गर्नु पर्नेछ ।
३१६.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	३६	स्थानीय तहको ठाउँमा प्रदेश वा सङ्घीय सरकार हुनु पर्ने ।
३१७.	मा. विनिता कठायत	३६	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (५) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३१८.	मा. सोबिता गौतम	३६	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (५) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३१९.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३६	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (५) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२०.	मा. विनिता कठायत	३७	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राखी सोको अन्त्यमा रहेको “सक्नेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “सक्दैन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२१.	मा. सोबिता गौतम	३७	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राखी सोको अन्त्यमा रहेको “सक्नेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “सक्दैन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।

३२२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३७	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राखी सोको अन्त्यमा रहेको “सक्नेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “सकदैन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२३.	मा. विनिता कठायत	३८	उपदफा (१), (३), (५), (७), (१०), (११) र (१२) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) मा रहेको “स्थानीय तहमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीको कार्यालयमा” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राख्नु पर्ने,-</u> (८) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको आदेश अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो हानि नोक्सानी, क्षति वा जोखिम रोक्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरेको वा शर्त पालना गरेको देखिएमा कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको रोक्का फुकुवाको आदेश दिन सक्नेछ । उपदफा (९) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२४.	मा. सोबिता गौतम	३८	उपदफा (१), (३), (५), (७), (१०), (११) र (१२) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) मा रहेको “स्थानीय तहमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीको कार्यालयमा” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राख्नु पर्ने,-</u> (८) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको आदेश अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो हानि नोक्सानी, क्षति वा जोखिम रोक्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरेको वा शर्त पालना गरेको देखिएमा कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको रोक्का फुकुवाको आदेश दिन सक्नेछ । उपदफा (९) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२५.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३८	उपदफा (१), (३), (५), (७), (१०), (११) र (१२) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (४) मा रहेको “स्थानीय तहमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीको कार्यालयमा” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । <u>उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राख्नु पर्ने,-</u>

			(८) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको आदेश अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो हानि नोक्सानी, क्षति वा जोखिम रोक्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरेको वा शर्त पालना गरेको देखिएमा कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको रोक्का फुकुवाको आदेश दिन सक्नेछ । उपदफा (९) मा रहेको “स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२६.	मा. विनिता कठायत	३९	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२७.	मा. सोबिता गौतम	३९	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३९	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा रहेको “स्थानीय तहलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीलाई” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३२९.	मा. रामनाथ अधिकारी	४०	<u>देहाय बमोजिम गर्नु पर्ने:-</u> (१) क्रसर उद्योग पनि उत्पादनमूलक उद्योग भित्रपर्ने भएको हुँदा यो ऐन अनुसार दर्ता, नवीकरण गरी वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझाव, मापदण्ड वा शर्तलाई पालना गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि दुरी, शर्त तथा मापदण्ड आवश्यक हुने छैन । <u>उपदफा (२) आवश्यक नभएको हुँदा हटाउनु पर्ने ।</u> (३) उपदफा (१) वा (२) क्रसर उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह दर्ता र नवीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । जसका लागि दुरी सम्बन्धी शर्त वा मापदण्ड आवश्यक नभएको ।
३३०.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	४०	<u>उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थप गर्ने:</u> “(५) यस दफामा अन्यत्र जे सुकै लेखिए तापनि उपदफा (१) र (२) बमोजिमका शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्दा विदेश निकासी गर्ने गरी शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्न पाइने छैन” ।
३३१.	मा. दिपक गिरी	४०	<u>देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:</u> <u>मापदण्ड वा शर्त निर्धारण:</u> क्रसर उद्योग पनि उत्पादनमूलक उद्योग भित्रपर्ने भएको हुँदा यी उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह दर्ता, नवीकरण गरी औद्योगिक व्यवसायिक ऐन अनुसार वा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी

			कानून अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझाव, मापदण्ड वा शर्तलाई पालना गर्नुपर्दछ । मापदण्ड वा शर्त निर्धारण गर्दा हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेस वा तराइ क्षेत्रका लागि फरकफरक हुनेगरी भनिएकोमा सो दफा हटाउनु पर्दछ । क्रसर उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएकोहुँदा उक्त उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह दर्ता र नवीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसका लागि दुरी सम्बन्धी मापदण्ड या शर्त बनाइने छैन ।
३३२.	मा. बिनिता कठायत	४०	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तह र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३३३.	मा. सोबिता गौतम	४०	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तह र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३३४.	मा. अशोक कुमार चौधरी	४०	उपदफा (३) मा रहेको “स्थानीय तह र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनी” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३३५.	मा. रामनाथ अधिकारी	४१	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: (१) निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरणविद्हरूको स्थलगत उपस्थितिमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकिएका आधारमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । निषेधित क्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ ।
३३६.	मा. निशा डाँगी	४१	देहायको उपदफा (५) थप्नु पर्ने: “(५) स्थानीय तह तथा प्रदेशसँग समन्वय नगरी नेपाल सरकारबाट विशेष कारणवश उत्खनन/संकलन/प्रशोधन क्षेत्र अथवा उद्योगमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने भएमा त्यस बापतको सम्पूर्ण भरपाई सम्बन्धित उद्योग/व्यवसायिलाई दिनु पर्नेछ ।”
३३७.	मा. दिपक गिरी	४१	उपदफा (१) को सट्टा देहाय बमोजिम राख्ने “(१) निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून अनुरूप विज्ञहरूको स्थलगत उपस्थितिमा उच्च गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकिएका आधारमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । निषेधित क्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि गर्न सक्नेछ ।”
३३८.	मा. रामनाथ अधिकारी	४२	यस दफाको सट्टा देहायको दफा राख्नु पर्ने: “(४२) विदेश निकासी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग

		भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ । (२) उद्योगले आफ्नो निर्माणजन्य वस्तु निकासी गर्दा स्वीकृत वार्षिक उत्पादन क्षमतासँग मेल खाने गरी निकासी गर्नु पर्नेछ । वातावरणीय अध्ययन, पूरक वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएका शर्त पालन गरेका र निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certification of Origin) जारी भएको हुनु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित स्थानीयतहले क्रसर तथा बालुवा उद्योगबाट प्रशोधित भएका नदी तथा खानीजन्य उच्च गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासीको लागि भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्नु पर्दछ । (४) उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता पदार्थ उत्खनन् गरी एक तह प्रशोधन मार्फत विदेश निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ । (५) स्वीकृत अनुमति पत्र/इजाजत पत्र बमोजिम वार्षिक निकासी परिमाणको आधारमा पासबुकको व्यवस्था गरी प्रत्येक पटक भएको निकासी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले पास बुकमा अभिलेख गर्नु पर्दछ । (६) विदेश निकासी गर्ने भन्ने दफा महत्वपूर्ण विषय भएको हुँदा उक्त विषयलाई अलगगै परिच्छेदको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।“ विधेयकमा परिच्छेद-९ पछि परिच्छेद ११ रहेकाले सोको क्रम मिलाउनु पर्ने ।
३३९.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	यस दफामा गरिएको व्यवस्थाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रोक नलगाएसम्म यो ऐन पारित हुँदाका दिनदेखि नै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासी खुल्ला हुने भएको र यसबाट नेपालको खासगरी चुरे क्षेत्र र वन क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा गम्भीर वातावरणीय र सुरक्षा जोखिम जन्मिने भएकोले यस दफामा लेखिएको व्यवस्थाको सट्टामा देहायको व्यवस्था गर्ने: “४२. निकासीमा रोक लगाउने: (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र निर्माणजन्य खनिज पदार्थलाई स्वदेशमा पूर्ण प्रशोधन नगरी कच्चा वा अर्ध कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश निकासी गर्ने अनुमति प्रदान गरिने छैन । (२) राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरण, जनस्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधी तोकी वा नतोकी कुनै प्रशोधित निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा समेत पूर्ण वा परिणामात्मक बन्देज लगाउने गरी सूचना वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।“

३४०.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	४२	यस दफामा गरिएको व्यवस्थाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रोक नलगाएसम्म यो ऐन पारित हुँदाका दिनदेखी नै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासी खुल्ला हुने भएको र यसबाट नेपालको खासगरी चुरे क्षेत्र र वन क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा गम्भीर वातावरणीय र सुरक्षा जोखिम जन्मिने भएकोले यस दफामा लेखिएको व्यवस्थाको सट्टामा देहायको व्यवस्था गर्ने: “४२. निकासीमा रोक लगाउने: (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र निर्माणजन्य खनिज पदार्थलाई स्वदेशमा पूर्ण प्रशोधन नगरी कच्चा वा अर्ध कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश निकासी गर्ने अनुमति प्रदान गरिने छैन । (२) राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरण, जनस्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधी तोकी वा नतोकी कुनै प्रशोधित निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा समेत पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी सूचना वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
३४१.	मा. राम प्रकाश चौधरी	४२	हटाउनु पर्ने: चुरे, भावर र तराई मधेसको पारिस्थितिकीय प्रणाली माथि अस्तित्वको खतरा बढ्ने छ , नेपालका केही व्यापारी र क्रसर उद्योगलाई मात्र फाइदा हुन सक्छ, निकासी अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ को सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७१/४/१ देखि गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको देश बाहिर निकासी बन्द गरेको छ ।
३४२.	मा. प्रदिप पौडेल	४२	दफा ४२ पछि देहायको दफा ४३ थप गरी सो पछिको दफाहरूको क्रम संख्या मिलान गर्ने: “४३. निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी: (१) संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन गर्न निर्माण मुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्नेछ । (२) संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नेछ । (३) विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गरीएको कार्यबाट वातावरणमा पर्न जाने असरलाई न्युनीकरण गर्न संघीय सरकारले वातावरण संरक्षण कोष मार्फत सो उत्खनन क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणको निमित्त कार्य गर्नेछ ।”
३४३.	मा. रघुजी पन्त	४२	निकासीमा रोकन लगाउन सकिने भनी लेखिएकोमा निकासी गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख गर्ने र त्यसपछि उल्लेखित सबै वाक्यहरू हटाएर आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा निर्माणमुखी सामग्री अभाव हुन नदिन निर्माण सामग्री निकासी गरिने छैन भनी उल्लेख गर्ने ।

३४४.	मा. गगनकुमार थापा, मा. बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. जीवन परियार, मा. प्रतिमा गौतम, मा. मैना कार्की, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. सिता मिजार	४२	हटाउनु पर्ने ।
३४५.	मा. राजेन्द्र कुमार के.सी., मा. सञ्जय कुमार गौतम	४२	हटाउनु पर्ने ।
३४६.	मा. बिनिता कठायत	४२	हटाउनु पर्ने ।
३४७.	मा. सोबिता गौतम	४२	हटाउनु पर्ने ।
३४८.	मा. अशोक कुमार चौधरी	४२	हटाउनु पर्ने ।
३४९.	मा. शिशिर खनाल	४२	हटाउनु पर्ने ।
३५०.	मा. दिपक गिरी	४२	दफा ४२ को सट्टा देहाय बमोजिमको दफा ४२ राख्ने: “४२ <u>विदेश निकासीका लागि अनुमति</u>: (१) कसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिइनेछ । (२) सम्बन्धित स्थानीय तहले कसर तथा बालुवा उद्योगबाट प्रशोधित भएका नदी तथा खानीजन्य उच्च गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासीको लागि भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्नु पर्दछ । (३) विदेश निकासी गर्ने भन्ने दफा महत्वपूर्ण विषय भएको हुँदा उक्त विषयलाई अलगगै परिच्छेदको व्यवस्था भई पूर्णरूप दिइनु पर्दछ । (४) प्रशोधन उद्योगले प्रक्रिया पुरा गरी खरिद गरिएका निर्माण सामग्रीलाई एक तह प्रशोधन मार्फत बजारीकरण गरी नियम अनुसार आन्तरिक खपत मार्फत बाँकी विदेश निकासी गरिनेछ । (५) उद्योगले प्रशोधन गरेको एक तह निर्माण सामग्री विदेश निकासी सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ ।” विधेयकमा परिच्छेद ९ पछि परिच्छेद ११ रहेकोले परिच्छेदको क्रम नमिलेकोले मिलाउनु पर्ने ।

३५१.	मा. गणेश पराजुली	४३	उपदफा (२) को खण्ड (क) (ख) का सम्बन्धमा,- (क) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (छ) बमोजिम जुनसुकै कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तथा खण्ड (ख) भन्दा कम सजाय निर्धारण गर्न नमिल्ने । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (घ) र (च) बमोजिम जुनसुकै कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तथा खण्ड (ग) भन्दा कम सजाय निर्धारण गर्न नमिल्ने ।
३५२.	मा. निशा डाँगी	४३	उपदफा (२) मा देहायको खण्ड (घ) थप्नु पर्ने,- “(घ) सरकारी तबरबाट अथवा सरकार कुनै व्यक्तिबाट निश्चित व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा निश्चित व्यक्ति वा तहबाट निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा वा गराइएको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्ः अ) नियमपूर्वक सञ्चालन भैरहेका नदिजन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई मौखिक आदेशमा बन्द गराएमा कम्तिमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना अथवा दुवै, आ) नियमपूर्वक दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै निश्चित लाभका मनसायले नवीकरण नगरी उद्योगलाई घाटा पारेको खण्डमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना । इ) निर्माणमुखि सामग्री उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेको ठहरीएमा ५ वर्ष कैद र आजीवन कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगको हकमा निशर्त उद्योग लिलामी अथवा हिनामिना गरेको वस्तुस्थिति हेरी त्यसको बजार मूल्यको १०० गुणा क्षतिपूर्ति ।”
३५३.	मा. शिशिर खनाल	४३	उपदफा (२) मा देहायको खण्ड (घ) थप्नु पर्ने,- “(घ) सरकारी तबरबाट अथवा सरकार कुनै व्यक्तिबाट निश्चित व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा निश्चित व्यक्ति वा तहबाट निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा वा गराइएको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्ः अ) नियमपूर्वक सञ्चालन भैरहेका नदिजन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई मौखिक आदेशमा बन्द गराएमा कम्तिमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना अथवा दुवै, आ) नियमपूर्वक दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै निश्चित लाभका मनसायले नवीकरण नगरी उद्योगलाई घाटा पारेको खण्डमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना । इ) निर्माणमुखि सामग्री उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेको ठहरीएमा ५ वर्ष कैद र आजीवन कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगको हकमा निशर्त उद्योग लिलामी अथवा हिनामिना गरेको वस्तुस्थिति हेरी त्यसको बजार मूल्यको १०० गुणा क्षतिपूर्ति ।”
३५४.	मा. बिनिता कठायत	४३	उपदफा (२) को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप्नु पर्नेः

			“(घ) सरकारी तवरबाट अथवा सरकार कुनै व्यक्तिबाट निश्चित व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा निश्चित व्यक्ति वा तहबाट निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा वा गराइएको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्: (अ) नियमपूर्वक सञ्चालन भइरहेका नदिजन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई मौखिक आदेशमा बन्द गराएमा कम्तिमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना अथवा दुवै, (आ) नियमपूर्वक दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरूको आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै निश्चित लाभका मानसायले नवीकरण नगरी उद्योगलाई घाटा पारेको खण्डमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना । (इ) निर्माणमुखी सामग्री उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेको ठहरीएमा ५ वर्ष कैद र आजीवन कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगको हकमा निशर्त उद्योग लिलामी अथवा हिनामिना गरेको वस्तुस्थिति हेरी त्यसको बजार मूल्यको १०० गुणा क्षतिपूर्ति। “
३५५.	मा. सोबिता गौतम	४३	<u>उपदफा (२ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप्नु पर्ने:</u> “(घ) सरकारी तवरबाट अथवा सरकार कुनै व्यक्तिबाट निश्चित व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा निश्चित व्यक्ति वा तहबाट निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा वा गराइएको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्: (अ) नियमपूर्वक सञ्चालन भइरहेका नदिजन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई मौखिक आदेशमा बन्द गराएमा कम्तिमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना अथवा दुवै, (आ) नियमपूर्वक दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै निश्चित लाभका मानसायले नवीकरण नगरी उद्योगलाई घाटा पारेको खण्डमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना । (इ) निर्माणमुखी सामग्री उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेको ठहरीएमा ५ वर्ष कैद र आजीवन कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगको हकमा निशर्त उद्योग लिलामी अथवा हिनामिना गरेको वस्तुस्थिति हेरी त्यसको बजार मूल्यको १०० गुणा क्षतिपूर्ति। “
३५६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	४३	<u>उपदफा (२ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थप्नु पर्ने:</u> “(घ) सरकारी तवरबाट अथवा सरकार कुनै व्यक्तिबाट निश्चित व्यक्तिगत लाभको लागि अथवा निश्चित व्यक्ति वा तहबाट निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा वा गराइएको पाइएमा सजायको भागिदार हुनेछन्: (अ) नियमपूर्वक सञ्चालन भइरहेका नदिजन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरूलाई मौखिक आदेशमा बन्द गराएमा कम्तिमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना अथवा दुवै, (आ) नियमपूर्वक दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरूको आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै निश्चित लाभका

			मानसायले नवीकरण नगरी उद्योगलाई घाटा पारेको खण्डमा ५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना । (इ) निर्माणमुखी सामग्री उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेको ठहरीएमा ५ वर्ष कैद र आजीवन कुनै पनि सरकारी कामकाजमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित उद्योगको हकमा निशर्त उद्योग लिलामी अथवा हिनामिना गरेको वस्तुस्थिति हेरी त्यसको बजार मूल्यको १०० गुणा क्षतिपूर्ति । “
३५७.	मा. विद्या भट्टराई	४५	अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन दिए पनि समयमा फैसला नहुने कारणले यस्ता उद्योगहरु मात्र हेर्ने छुट्टै इजलास बनाउने । किनभने हालको संयन्त्रले यसलाई समयमा सम्बोधन गर्न गाह्रो भएकोले ।
३५८.	मा. गणेश पराजुली	४६	उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप गरी त्यसपछिको उपदफाको क्रम मिलाउनु पर्ने: “(२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तथा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले जबरजस्ती गरी धाकधम्की दिई निर्माणमुखी सामग्री नियन्त्रणमा लिदै गर्दा त्यस्ता कार्यलाई रोक लगाउन सक्नेछ । “
३५९.	मा. प्रेम सुवाल	४७	हटाउनु पर्ने ।
३६०.	मा. बिनिता कठायत	४८	समीपवर्ती क्षेत्रको सामाजिक विकासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, यसैले विधेयकमा “समीपवर्ती क्षेत्र” लाई पनि परिभाषित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
३६१.	मा. सोबिता गौतम	४८	“सामाजिक विकासमा खर्च गर्दा कम्पनी तथा स्थानीय र प्रदेश सरकार सबैले गर्नु पर्नेछ । “
३६२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	४८	“सामाजिक विकासमा खर्च गर्दा कम्पनी तथा स्थानीय र प्रदेश सरकार सबैले गर्नु पर्नेछ । “
३६३.	मा. बिनिता कठायत	४९	उपदफा (१) मा रहेको “स्थानीय तहमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कम्पनीमा” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने । उपदफा (२) मा रहेको “स्थानीय तहले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कम्पनीले” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।
३६४.	मा. सोबिता गौतम	४९	दफा ४९ को सट्टा देहायको दफा ४९ राख्नु पर्ने: “४९. वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने:) १(निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन, बिक्री तथा ढुवानीको वार्षिक कार्ययोजना कम्पनीले तय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणलाई कम्पनीले अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
३६५.	मा. अशोक कुमार चौधरी	४९	दफा ४९ को सट्टा देहायको दफा ४९ राख्नु पर्ने: “४९. वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने:) १(निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन, बिक्री तथा ढुवानीको वार्षिक कार्ययोजना कम्पनीले तय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणलाई कम्पनीले अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।

३६६.	मा. रामनाथ अधिकारी	५०	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) प्रशोधन उद्योगले उत्पादन गरेका निर्माणजन्य सामग्री निर्यात गर्दा विदेशी बजारमा बजारीकरण गर्न सहज हुने गरी वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारका निकायहरूले करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
३६७.	मा. दिपक गिरी	५०	देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) प्रशोधन उद्योगले उत्पादन गरेका निर्माणजन्य सामग्री निर्यात गर्दा विदेशी बजारमा बजारीकरण गर्न सहज हुने गरी वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारका निकायहरूले करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
३६८.	मा. बिनिता कठायत	५०	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन स्थल, बजारको दुरी र उत्खनन लागत, बजार मूल्य, बजारमा माग तथा आपूर्तिको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धी हुन नदिन र निर्माणमुखी सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न स्थानिय तह, पूर्वाधार सम्बन्धित सरकारी कार्यलय र निर्माण व्यवसायी सम्मिलित समिति तोकिए बमोजिम गठन भई सो समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। “
३६९.	मा. सोबिता गौतम	५०	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन स्थल, बजारको दुरी र उत्खनन लागत, बजार मूल्य, बजारमा माग तथा आपूर्तिको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धी हुन नदिन र निर्माणमुखी सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न स्थानिय तह, पूर्वाधार सम्बन्धित सरकारी कार्यलय र निर्माण व्यवसायी सम्मिलित समिति तोकिए बमोजिम गठन भई सो समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। “
३७०.	मा. अशोक कुमार चौधरी	५०	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन स्थल, बजारको दुरी र उत्खनन लागत, बजार मूल्य, बजारमा माग तथा आपूर्तिको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धी हुन नदिन र निर्माणमुखी सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न स्थानिय तह, पूर्वाधार सम्बन्धित सरकारी कार्यलय र निर्माण व्यवसायी सम्मिलित समिति तोकिए बमोजिम गठन भई सो समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। “
३७१.	मा. सोबिता गौतम	५१	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्दा निर्माणमुखी खनिज पदार्थ बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम खनिज पदार्थ मानिने अन्य कुनै पदार्थको भण्डार (डिपोजिट) प्राप्त गरेमा उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने काम रोकी तोकिए बमोजिम कम्पनिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । उपदफा (२) हटाउनु पर्ने ।

३७२.	मा. अशोक कुमार चौधरी	५१	<u>उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:</u> “(१) यस ऐन बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन वा सङ्कलन गर्दा निर्माणमुखी खनिज पदार्थ बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम खनिज पदार्थ मानिने अन्य कुनै पदार्थको भण्डार (डिपोजिट) प्राप्त गरेमा उत्खनन वा सङ्कलन गर्ने काम रोकी तोकिए बमोजिम कम्पनिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । उपदफा (२) हटाउनु पर्ने ।
३७३.	मा. शेर बहादुर कुँवर, मा. अम्मर बहादुर थापा	५२	उपदफा (१) मा लेखिएको “स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दको सट्टामा “सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दहरू लेख्ने ।
३७४.	मा. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मा. मेटमणी चौधरी	५२	उपदफा (१) मा लेखिएको “स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दको सट्टामा “सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दहरू लेख्ने ।
३७५.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	५२	उपदफा (१) मा लेखिएको “स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दको सट्टामा “सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दहरू लेख्ने ।
३७६.	मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल	५२	उपदफा (१) मा लेखिएको “स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दको सट्टामा “सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थान” भन्ने शब्दहरू लेख्ने ।
३७७.	मा. रामनाथ अधिकारी	५२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (२) राखी त्यसपछिका उपदफाहरूको क्रम मिलाउनु पर्ने:</u> “(१) नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लामा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विकल्प नभएको अवस्था वा क्रसर उद्योग नभएका जिल्लामा मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यी बाहेकका जिल्लामा क्रसर सञ्चालन गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउनु पर्दछ । (२) आयोजना विशेषलाई क्रसर उद्योगको अनुमति हिमाली जिल्लाका आयोजना बाहेक उद्योगको नियम अनुसार हुनेछ ।”
३७८.	मा. नागिना यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. सिता कुमारी राना	५२	<u>देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:-</u> ५२. प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि विशेष व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लामा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विकल्प नभएको अवस्था वा क्रसर उद्योग नभएको जिल्लामा मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यी बाहेकका जिल्लामा क्रसर सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्दछ । (२) आयोजना विशेषलाई क्रसर उद्योगको अनुमति हिमाली जिल्लाका आयोजना बाहेक उद्योग

			नियम अनुसार हुनेछ ।
३७९.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	५२	<u>उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> “(१) नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकिएका आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहले कानून बमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थानबाट त्यस आयोजनाको लागि निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
३८०.	मा. दिपक गिरी	५२	<u>देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:</u> “५२. <u>प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि विशेष व्यवस्था:</u> (१) नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लामा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विकल्प नभएको अवस्था वा क्रसर उद्योग नभएको जिल्लामामात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यी बाहेकका जिल्लामा क्रसर सञ्चालन गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउनु पर्दछ । (२) आयोजना विशेषलाई क्रसर उद्योगको अनुमति हिमाली जिल्लाका आयोजना बाहेक उद्योग नियम अनुसार हुनेछ ।” <u>द्रष्टव्य:</u> “(१) औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को अनुसूची १, दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुमति लिनु पर्ने उद्योगभित्र राखिएको बुँदा नं. ५ दुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने उद्योग उद्योग विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने भनिएको बुँदालाई संशोधन गरी तिन तहको सरकारमा दर्ता गर्नका लागि पूँजीको आधारमा वर्गीकरण हुनु पर्दछ । (२) स्वदेशी नदीजन्य, खानीजन्य, कृषिजन्य र वनजन्य सामग्रीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा उत्पादन, प्रशोधन र विक्री वितरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीको कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।”
३८१.	मा. विनिता कठायत	५२	<u>उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने:</u> “(१) नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजना र प्रदेश सरकारले रुपान्तरणकारी, प्रादेशिक गौरवका वा प्रदेश प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित कम्पनीले कानून बमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनीले निर्धारण गरेको स्थानबाट त्यस्ता

			आयोजनाको लागि पहिलो प्राथमिकता दिई निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।“
३८२.	मा. सोबिता गौतम	५२	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजना र प्रदेश सरकारले रुपान्तरणकारी, प्रादेशिक गौरवका वा प्रदेश प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित कम्पनीले कानून बमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनीले निर्धारण गरेको स्थानबाट त्यस्ता आयोजनाको लागि पहिलो प्राथमिकता दिई निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।“
३८३.	मा. अशोक कुमार चौधरी	५२	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजना र प्रदेश सरकारले रुपान्तरणकारी, प्रादेशिक गौरवका वा प्रदेश प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित कम्पनीले कानून बमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनीले निर्धारण गरेको स्थानबाट त्यस्ता आयोजनाको लागि पहिलो प्राथमिकता दिई निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।“
३८४.	मा. शिशिर खनाल	५२	उपदफा (१) सट्टा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(१) नेपाल सरकारले रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजना र प्रदेश सरकारले रुपान्तरणकारी, प्रादेशिक गौरवका वा प्रदेश प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनी तोकेका आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माणमुखी सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित स्थानीय तहले कानून बमोजिम शुल्क वा दस्तुर लिई त्यस्ता आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थानबाट त्यस्ता आयोजनाको लागि पहिलो प्राथमिकता दिई निर्माणमुखी सामग्रीको आपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
३८५.	मा. बिनिता कठायत	५३	उपदफा (२) मा रहेको “स्थानीय तहमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्पनीमा” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने ।

३८६.	मा. शिशिर खनाल	५४	उपदफा (१) मा रहेको “सूचना पाटीमा राख्नु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अनिवार्य सूचना पाटीमा राख्नु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
३८७.	मा. प्रेम सुवाल	५५	हटाउनु पर्ने ।
३८८.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	५५	सुराकी तथा पुरस्कार- झट्ट हेर्दा विधेयकको यो व्यवस्था ज्यादै आकर्षक देखिन्छ तर सुराकीलाई दिने पुरस्कार पारदर्शी नहुने हुँदा यो विवादित हुन जाने तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।
३८९.	मा. मनिष झा	५५	उपदफा (१) अन्तर्गत सुराकी, पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था गृह प्रशासन मातहतमा राख्नु पर्ने ।
३९०.	मा. विद्या भट्टराई	५५	उपदफा (१) मा उल्लेखित “कसैले यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरू पछि “अवैध” भन्ने शब्द राख्ने ।
३९१.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	५५	उपदफा (१) मा उल्लेखित “कसैले यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमुखी सामग्री” भन्ने शब्दहरू पछि “अवैध” भन्ने शब्द राख्ने ।
३९२.	मा. चन्दा कार्की (भण्डारी), मा. शिव नेपाली	६०	नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । तर ऐनमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारले आफूले बनाएको कानून बमोजिमको कार्य गर्न सक्ने भन्ने यस विधेयकमा विभिन्न प्रावधानहरू रहेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियम र प्रदेश विधायिकाले बनाएको ऐन एक आपसमा बाझिएमा कुन लागु हुने भन्ने विवाद हुन सक्तछ ।
३९३.	मा. विनिता कठायत	६२	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा दफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको तीनवर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक पाँच वर्ष पुगेपछि जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग यो ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव मापन गर्नेछ ।”
३९४.	मा. शिशिर खनाल	६२	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा दफा (१) राख्नु पर्ने: “(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको तीनवर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछिको प्रत्येक पाँच वर्ष पुगेपछि जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग यो ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव मापन गर्नेछ ।”
३९५.	मा. प्रेम सुवाल	६३	हटाउनु पर्ने ।

३९६.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	६४	<u>देहाय बमोजिम दफा ६४ थप्नु पर्ने:</u> “सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सो क्षेत्रका नदी खोला खहरेका निर्माण सामग्री सिधै बगेर विदेश जान नदिन हरेक नदीको बहाव बग्ने ठाउँमा ५ किलोमिटरको दुरी राखी चेकड्याम वा भकारी प्रणालीबाट निर्माण सामग्रीको सञ्चित गरी प्रत्येक वर्ष आवश्यक मेसिनरी औजारबाट निकाली ऋसर तथा सोही उद्योगले १० प्रतिशत बराबरको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ ।”
३९७.	मा. दिपक बहादुर सिंह	६४	<u>देहाय बमोजिम दफा ६४ थप्नु पर्ने:</u> “सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सो क्षेत्रका नदी खोला खहरेका निर्माण सामग्री सिधै बगेर विदेश जान नदिन हरेक नदीको बहाव बग्ने ठाउँमा ५ किलोमिटरको दुरी राखी चेकड्याम वा भकारी प्रणालीबाट निर्माण सामग्रीको सञ्चित गरी प्रत्येक वर्ष आवश्यक मेसिनरी औजारबाट निकाली ऋसर तथा सोही उद्योगले १० प्रतिशत बराबरको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ ।”
३९८.	मा. अनिशा नेपाली	६४	<u>देहाय बमोजिम दफा ६४ थप्नु पर्ने:</u> “सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सो क्षेत्रका नदी खोला खहरेका निर्माण सामग्री सिधै बगेर विदेश जान नदिन हरेक नदीको बहाव बग्ने ठाउँमा ५ किलोमिटरको दुरी राखी चेकड्याम वा भकारी प्रणालीबाट निर्माण सामग्रीको सञ्चित गरी प्रत्येक वर्ष आवश्यक मेसिनरी औजारबाट निकाली ऋसर तथा सोही उद्योगले १० प्रतिशत बराबरको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्नेछ ।”
३९९.	मा. रामनाथ अधिकारी	६४	<u>देहाय बमोजिम दफा ६४ थप्नु पर्ने:</u> <u>“६४. वातावरणीय पुर्नस्थापना:</u> (१) उत्खनन् क्षेत्र वा आसपासका क्षेत्रमा कार्य सम्पन्न भई सकेपछि हरियाली प्रवर्धन, तटबन्ध निर्माण, थिग्रयाउने पोखरी निर्माण, खोलाको वहाव नियन्त्रण गर्न पक्की बाँध लगायतका भू तथा जलाधार संरक्षण जस्ता पुनस्थापनाका कार्यहरु गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (२) नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन र प्रशोधन कार्यबाट वातावरण, स्थानीय बस्ती, कृषियोग्य भूमि, वनजङ्गल, जलाधार र सडक भौतिक पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्थामा नदी, खोला र आसपासका क्षेत्रको भू-बनोट, प्राकृतिक सुन्दरता, वनजङ्गल, जलाधार र कृषि प्रणालीलाई जीवन्त राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहले सो कार्यमा तत्काल रोक लगाई संरक्षण र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।” <u>त्यसैगरी,-</u> औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को अनुसूची १ दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुमति लिनुपर्ने उद्योगभित्र

			राखिएको बुँदा नं. ५ ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने उद्योग उद्योग विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने भनिएको बुँदालाई संशोधन गरी तीन तहको सरकारमा दर्ता गर्नका लागि पूँजीको आधारमा वर्गीकरण हुनु पर्दछ । स्वदेशी नदीजन्य, खानीजन्य, कृषिजन्य र वनजन्य सामग्रीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीको कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । नदीजन्य र खनिजजन्य निर्माण सामग्रीलाई यो ऐन अनुसार एकद्वार प्रणाली र एउटै निकाय मार्फत दत्तदिखि सबै व्यवस्थापन कार्य हुनु पर्दछ । नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धी कुनै विषयमा कुनै विवाद भए समाधानका लागि अन्तरस्थानीय तहको जिल्ला समन्वय समिति अन्तरजिल्लाको प्रदेश र अन्तरप्रदेशको सङ्घीय सरकारले समन्वय र सहजीकरण गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । कानूनी रूपमा एक आपसमा बाझिएका खानी, वन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नियम परिमार्जन गर्नु पर्दछ । स्पष्टीकरण: “निर्माणजन्य सामग्री” भन्नाले नदीजन्य वा खनिजजन्य पदार्थलाई निर्माण कार्यका लागि प्रयोग गरिने सम्झनु पर्दछ ।
४००.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	६५	<u>देहाय बमोजिम दफा ६५ थप्नु पर्ने:</u> “(१) खोलाको पुरानो वहाव पत्ता लगाएर वगिरहेको खोला वा नदीलाई पुरानै वहावमा फर्काई त्यहाँबाट निस्किरहेको निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थको करको ३० प्रतिशत त्यही खोलाको संरक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा सोही क्षेत्रभित्र खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) देशभरीकै विश्व विद्यालयले आफ्नो क्षेत्र सम्बन्धित सङ्काय अन्तर्गत देशैभरीका खोलानालाको अध्ययनमा ५ प्रतिशत रकम अध्ययनको खर्च गर्नु पर्नेछ ।”
४०१.	मा. दिपक बहादुर सिंह	६५	<u>देहाय बमोजिम दफा ६५ थप्नु पर्ने:</u> “(१) खोलाको पुरानो वहाव पत्ता लगाएर वगिरहेको खोला वा नदीलाई पुरानै वहावमा फर्काई त्यहाँबाट निस्किरहेको निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थको करको ३० प्रतिशत त्यही खोलाको संरक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा सोही क्षेत्रभित्र खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) देशभरीकै विश्व विद्यालयले आफ्नो क्षेत्र सम्बन्धित सङ्काय अन्तर्गत देशैभरीका खोलानालाको अध्ययनमा ५ प्रतिशत रकम अध्ययनको खर्च गर्नु पर्नेछ ।”

४०२.	मा. अनिशा नेपाली	६५	देहाय बमोजिम दफा ६५ थप्नु पर्ने: “(१) खोलाको पुरानो वहाव पत्ता लगाएर बगिरहेको खोला वा नदीलाई पुरानै वहावमा फर्काई त्यहाँबाट निस्किरहेको निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थको करको ३० प्रतिशत त्यही खोलाको संरक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रुपमा सोही क्षेत्रभित्र खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) देशभरीकै विश्व विद्यालयले आफ्नो क्षेत्र सम्बन्धित सङ्काय अनतर्गत देशैभरीका खोलानालाको अध्ययनमा ५ प्रतिशत रकम अध्ययनको खर्च गर्नु पर्नेछ ।”
------	------------------	----	---

क्र.सं. १ देखि ४०२ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलको लागि स्वीकृत ।

.....

(देवराज घिमिरे)

सभामुख

